COLLECTION PLAYBOOKS · VOLUME 2

ACHETER UN TERRAIN ET CONSTRUIRE AU PAYS

*sans te faire **arnaquer***

> La méthode pas à pas pour vérifier, payer et contrôler — même depuis l'étranger. Plus de 100 faits réels étudiés dans 7 pays.



Guinée · Côte d'Ivoire · Sénégal · Cameroun · Bénin · Gabon · Togo

Édition 2026 · mise à jour du 7 novembre 2026

AVANT DE COMMENCER

Comment lire ce livre

Ce livre est fait pour être tes yeux sur place, même si tu vis à des milliers de kilomètres.

Acheter un terrain, puis construire, c'est souvent **l'argent de toute une vie**. Et c'est là que beaucoup de gens perdent tout : un terrain vendu deux fois, un faux papier, un chantier qui n'avance pas, un proche qui « mange » l'argent. Ce livre t'explique, **étape par étape**, comment éviter ces pièges.

TU ES PRESSÉ ?

Commence par **« L'essentiel en 10 minutes »**, juste après le sommaire : tout le livre en quelques pages, en français très simple. Ensuite, reviens lire le livre étape par étape : chaque étape est liée à la suivante.

Tu vis à l'étranger

Tu veux investir au pays mais tu as peur. Lis tout, dans l'ordre. La **partie 3** est faite pour toi.

Tu achètes ton premier terrain

Lis les **parties 1 et 2** avant de donner le moindre franc. Fais chaque checklist.

Tu as déjà un terrain

Vérifie d'abord tes papiers (**chapitre 3**), puis va à la **partie 4** pour construire.

Ce que tu vas trouver dans chaque chapitre

En bref

Le chapitre en 3 lignes.

Les mots à connaître

Chaque mot difficile expliqué **en simple** et **en pro**.

Fait réel

Une histoire **réelle**, tirée de la presse, rendue anonyme.

Cas concret

L'histoire de Mamadou ou d'Aïcha.

Phrase de la diaspora
Une vraie phrase écrite sur un forum ou sous une vidéo.

Erreur · Astuce · Checklist
Les pièges, les bons réflexes, la liste à cocher.

Les deux personnes qu'on va suivre

MAMADOU, 38 ANS

Guinéen, chauffeur à Paris depuis 12 ans. Il veut construire une maison à Conakry pour sa famille. Il envoie l'argent à son cousin, qui « s'occupe de tout ».

AÏCHA, 31 ANS

Commerçante à Abidjan. Un démarcheur lui propose un terrain « pas cher » à Bingerville, « avec les papiers du village ».

Attention : Mamadou et Aïcha sont des **personnages inventés** pour t'aider à suivre. Les **« faits réels »**, eux, sont de vraies histoires, publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026. Nous les avons **rendues anonymes** : pas de nom, pas de lieu précis, des montants arrondis. Ce qui compte, c'est la leçon, pas les personnes.

À LIRE AVANT TOUT : CE LIVRE NE REMPLACE PAS LE NOTAIRE

Ce livre te **prépare** : il te dit quoi vérifier, quoi demander, et comment repérer un piège. Mais chaque terrain est différent, et **les lois changent**. Avant de signer, fais toujours confirmer par un **notaire** que tu as choisi toi-même. Les chiffres (prix, frais, délais) sont donnés à une date précise : ils peuvent avoir changé quand tu lis ce livre. Ce guide sert à informer. Si tu vois une erreur, écris-nous à **[adresse e-mail à ajouter]** : nous corrigerons vite.

Sommaire

★ **Tu es pressé ? L'essentiel en 10 minutes, à lire en premier** 6

PARTIE 1 — COMPRENDRE LE DANGER

01 Pourquoi tant de gens perdent leur argent ? 10
02 Les 6 idées fausses qui coûtent des millions 17

PARTIE 2 — ACHETER LE TERRAIN

03 Les papiers d'un terrain, du plus faible au plus sûr 21
04 Les 12 vérifications avant de payer 1 franc 30
05 Le géomètre et le notaire 40
06 Combien ça coûte vraiment 47
07 Payer sans risque 54

PARTIE 3 — ACHETER ET CONSTRUIRE DEPUIS L'ÉTRANGER

08 La personne de confiance 60
09 La procuration bien faite 66
10 Protéger son terrain vide 72

PARTIE 4 — CONSTRUIRE

11 Calculer le budget de ta maison 76
12 Permis, architecte, étude de sol 84
13 Choisir le maçon et signer un contrat 90
14 Les matériaux 96
15 Payer le chantier par étapes 102
16 Suivre un chantier à distance 107

PARTIE 5 — SI ÇA A MAL TOURNÉ

17 Que faire après une arnaque 112

LES FICHES PAYS

1 Guinée 117
2 Côte d'Ivoire 120
3 Sénégal 122
4 Cameroun 124
5 Bénin 126
6 Gabon 128
7 Togo 130

ANNEXES

Lexique : les mots du terrain 132

Les 4 kits bonus sont livrés dans des fichiers séparés : Kit 1 Checklists, Kit 2 Modèles, Kit 3 Calculs, Kit 4 Carnets de suivi.

Tu es pressé ? L'essentiel en 10 minutes

*Tu dois acheter ou construire bientôt ? Lis ces pages **avant de payer quoi que ce soit**. Elles résument tout le livre.*

ATTENTION

Ce résumé te protège des plus grosses erreurs. Mais il ne suffit pas : **chaque étape est liée à la suivante**, et les détails (les bureaux, les papiers de ton pays, les frais, les modèles) sont dans le livre. Lis ce résumé aujourd'hui, puis lis le livre chapitre par chapitre, à ton rythme. Le numéro entre parenthèses te dit où trouver les détails.

Les 3 règles d'or

1. **Vérifie d'abord, paie ensuite.** Jamais l'inverse, même « pour réserver ». (ch. 4)
2. **Ne donne jamais tout à une seule personne.** L'argent, les papiers et le chantier : trois mains différentes. (ch. 8)
3. **Pas de papier, pas de paiement.** Chaque franc a un reçu, chaque accord est écrit. (ch. 7)

1. Le bon papier

- Le seul papier vraiment solide, c'est le **titre foncier** (en Côte d'Ivoire : l'**ACD**). Un reçu ou une attestation du quartier ou du village ne prouve pas que le vendeur est propriétaire. (ch. 3)
- Le titre doit être **au nom du vendeur**. Et à la fin, il doit être **à TON nom** : c'est la mutation. (ch. 3)

Pays	Le papier à exiger
Guinée	Titre foncier (de préférence « sécurisé ») + certificat de propriété de moins de 3 mois
Côte d'Ivoire	ACD au Livre foncier ; à la fin, le CMPF à ton nom
Sénégal	Titre foncier individuel (une délibération ou un acte de cession ne suffit pas)
Cameroun	Titre foncier + certificat de propriété (une lettre d'attribution n'est pas un titre)
Bénin	Titre foncier (vérifiable avec le NUP et le code *401#)
Gabon	Titre foncier (une décision de cession n'est pas encore le titre)
Togo	Titre foncier

2. Les vérifications avant de payer

Fais-les faire par **ton** notaire et **ton** géomètre, avec une preuve écrite pour chacune. (ch. 4, Kit 1)

- **Le vendeur** : son nom = le nom sur le titre.
- **Le papier** : il existe au bureau foncier ; certificat de propriété récent ; pas de dette, pas d'opposition.
- **Le lieu** : pas au bord de la mer, pas dans un bas-fond, pas sur une route prévue, pas sur un terrain de l'État ; bornage par ton géomètre.
- **Les gens autour** : tous les héritiers signent ; les voisins confirment qu'il n'y a pas de problème.
- **Le prix** : un prix beaucoup trop bas cache souvent un problème.
- **L'annonce** : une offre vue sur Facebook ou WhatsApp se vérifie sur le site officiel.

3. Les bonnes personnes

- **Ton notaire**, choisi par toi (pas celui du vendeur), inscrit à la Chambre des notaires. (ch. 5)
- **Ton géomètre**, agréé ou inscrit à l'Ordre. (ch. 5)
- **Ta personne de confiance** : elle surveille et t'envoie des preuves, mais elle ne garde ni l'argent ni les originaux. (ch. 8)

4. L'argent

- Prévois **le prix + au moins 15 %** pour les papiers (+ 20 % pour un petit terrain). (ch. 6)
- Paie **par virement sur le compte de l'étude du notaire**. Jamais au vendeur, au démarcheur ou à un proche. **Jamais de liquide.** (ch. 7)
- Un **petit acompte** (10 % au maximum) seulement après les vérifications ; le reste à la signature. (ch. 7)

5. Si tu vis à l'étranger

- Une **procuration spéciale**, faite chez un notaire ou au consulat : un terrain, un notaire, un prix maximum, une date de fin, et **pas le droit d'encaisser** l'argent. (ch. 9)
- Envoie l'argent **petit à petit, contre des preuves**. (ch. 8)
- Protège ton terrain vide : bornes, clôture, plaque, visites sans prévenir, impôts payés à ton nom. (ch. 10)

6. Construire

- Avant le premier coup de pioche : **titre à ton nom + permis de construire + étude de sol**. (ch. 12)
- **3 devis** détaillés, comparés ligne par ligne, + 10 % d'imprévus. (ch. 11, 13)
- Un **contrat écrit** avec le maçon : travaux, matériaux, délais, paiement par étapes. (ch. 13, Kit 2)
- Les matériaux : **paie le fournisseur directement**, fais livrer, compte le stock, mesure et pèse le fer. (ch. 14)
- Paie **chaque étape après preuve** : vidéo en direct, photos datées, contrôleur. Jamais de grosse avance. (ch. 15, 16)

7. Si ça tourne mal

Garde toutes les preuves, **arrête de payer**, prends un **avocat inscrit au barreau**, préviens le bureau foncier et porte plainte. Ne paie jamais quelqu'un qui promet d'« arranger » ton affaire. (ch. 17)

10 PHRASES QUI DOIVENT T'ARRÊTER NET

1. « Il faut payer aujourd'hui pour réserver, d'autres acheteurs attendent. »
2. « On fera le titre plus tard. »
3. « Le propriétaire est en voyage, c'est son cousin qui vend. »
4. « Les autres frères sont d'accord, ils signeront plus tard. »
5. « On va chez mon notaire, c'est plus rapide. »
6. « Paie-moi en liquide », ou « envoie-moi l'argent, je le donnerai au notaire ».
7. « Je connais quelqu'un au cadastre, on va arranger ça. »
8. « Donne-moi l'argent du fer, je vais l'acheter. »
9. « Le permis, on le fera après. »
10. « Envoie l'argent de la dalle, on coule demain » (sans vidéo ni contrôle).

ET MAINTENANT ?

Ouvre le **Kit 1** (les checklists) et suis-le pas à pas. Puis lis le livre dans l'ordre : la **partie 2** si tu achètes un terrain, la **partie 3** si tu vis à l'étranger, la **partie 4** si tu construis. Et la **fiche de ton pays** pour les bureaux et les frais.

PARTIE 1

Comprendre le danger

Avant d'apprendre la méthode, il faut voir comment les gens perdent leur argent. Les arnaques au terrain ne sont pas de la malchance : ce sont des pièges qui se répètent, d'un pays à l'autre.

01 Pourquoi tant de gens perdent leur argent ?

02 Les 6 idées fausses qui coûtent des millions

CHAPITRE 01

Pourquoi tant de gens perdent leur argent ?

Les arnaques changent de visage, mais ce sont toujours les mêmes 10 pièges.

EN BREF

- Nous avons étudié **plus de 100 faits réels** dans 7 pays. Ils se rangent tous dans **10 pièges**.
- Le danger ne vient pas seulement des escrocs : il peut venir de la **famille**, d'un **chef de quartier**, d'un **agent de l'État**, et même d'un **notaire**.
- Pour la diaspora, le piège a presque toujours la même forme : **un seul intermédiaire, de l'argent envoyé de loin, une maison payée avant que le terrain soit à ton nom**.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Titre foncier

Définition simple : Le papier officiel le plus fort qui dit : « ce terrain appartient à cette personne ».

En jargon professionnel : *Acte d'immatriculation de l'immeuble au livre foncier, qui établit le droit de propriété de façon définitive (sauf exceptions prévues par la loi).*

Double vente

Définition simple : Le même terrain vendu à deux personnes (ou plus).

En jargon professionnel : *Cession successive d'un même bien à plusieurs acquéreurs, souvent qualifiée de stellionat.*

Stellionat

Définition simple : Vendre un terrain qui n'est pas à toi, ou qui est déjà vendu.

En jargon professionnel : *Infraction qui consiste à vendre ou hypothéquer un bien dont on n'est pas propriétaire, ou à cacher qu'il est déjà vendu ou grevé.*

Domaine de l'État

Définition simple : Les terrains qui appartiennent à l'État (bord de mer, réserves, routes prévues…). On ne peut pas les acheter à un particulier.

En jargon professionnel : *Ensemble des biens immobiliers de l'État, public (inaliénable) ou privé, soumis à un régime juridique spécial.*

Promoteur

Définition simple : Une société qui vend des terrains ou des maisons « clé en main ».

En jargon professionnel : *Professionnel qui organise une opération immobilière (lotissement, construction) pour la vendre à des acquéreurs.*

Les 10 pièges, avec un fait réel pour chacun

1 Le terrain de quelqu'un d'autre

On te vend un terrain qui n'appartient pas au vendeur, parfois avec un faux titre.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2025 : deux hommes vendent le terrain d'une autre personne avec un faux titre foncier, pour plusieurs milliards en monnaie locale. L'acheteur avait pourtant signé chez un notaire.

2 La double vente

Le même terrain est vendu à plusieurs personnes. Le premier qui fait les papiers gagne.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : cinq personnes paient en tout plus de cent millions de francs CFA pour des parcelles déjà attribuées à d'autres.

3 Les faux papiers

Faux titre, faux cachet, fausse signature du maire ou du préfet.

Fait réel — Afrique de l'Ouest : un faussaire est arrêté avec une quinzaine de faux cachets de mairies. Il imitait la signature des maires pour fabriquer de faux papiers de parcelles.

4 Le promoteur qui ne livre jamais

Tu paies d'avance des terrains « viabilisés » ou des maisons. Rien n'arrive.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2022-2025 : une coopérative d'une quarantaine de travailleurs paie plus de deux cents millions de francs CFA pour une quarantaine de parcelles « viabilisées »… qui n'existent pas légalement.

5 L'agent de l'État complice

Un agent de la mairie, du cadastre ou de l'Habitat aide l'arnaque, ou signe un papier qu'il ne devrait pas signer.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : un agent de l'administration est poursuivi pour avoir validé un nouveau plan sur un terrain de famille qui avait déjà un plan ancien. Il est présumé innocent.

6 Le terrain de l'État, puis la démolition

Le terrain est au bord de la mer, sur une route prévue ou dans une réserve de l'État. Un jour, les engins arrivent.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2025 : une maison avec un titre foncier vieux de plus de vingt ans est démolie : une route était prévue à cet endroit dans un plan d'aménagement.

7 Le chef coutumier ou le chef de quartier qui revend

Celui qui t'a vendu, ou celui qui le remplace, revend le terrain à quelqu'un d'autre.

Fait réel — Afrique de l'Ouest : un terrain acheté sans titre est revendu **sept ans plus tard** par les mêmes vendeurs.

8 La famille et les héritiers

Un parent vend sans l'accord de tous les héritiers, ou garde l'argent qu'on lui a confié.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : une parcelle de famille est vendue sans l'accord d'un des fils. Il s'oppose : tout est bloqué, et l'acheteur ne récupère qu'une partie de son argent.

9 Le notaire fautif

C'est rare, mais ça arrive : l'argent confié au notaire disparaît.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : une très grosse somme confiée à un notaire pour acheter un immeuble n'a été ni investie ni rendue, selon le tribunal qui l'a condamné en première instance.

10 La fausse annonce sur les réseaux

Une page Facebook, un message WhatsApp ou un faux « communiqué officiel » propose des parcelles. Tu paies à partir d'une simple capture d'écran.

Fait réel — Afrique de l'Ouest, 2026 : un organisme public du logement doit démentir une fausse vente de « parcelles viabilisées » diffusée sur une fausse page. Elle visait aussi la diaspora.

+ Et à l'étranger aussi

Les escrocs viennent chercher la diaspora là où elle vit.

Fait réel — Europe, 2025 : une société d'investissement soupçonnée d'être fictive promettait des terrains et des maisons en Afrique. L'enquête parle de près d'une centaine de victimes de la diaspora et de plus d'un million d'euros. La personne poursuivie est présumée innocente jusqu'au jugement.

La formule du piège de la diaspora

Quand on regarde les affaires qui touchent les personnes de la diaspora, on retrouve presque toujours **les trois mêmes ingrédients** :

1 seul intermédiaire
cousin, ami, « entrepreneur »

\+

L'argent envoyé de loin
sans contrôle sur place

\+

La maison payée avant que le terrain soit à ton nom

= !

Si tu reconnais ces **3 ingrédients** *dans ton projet, arrête-toi et lis la partie 3.*

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Un émigré signe un contrat de construction de plus de dix millions de francs CFA avec un « entrepreneur ». Pour le rassurer, l'entrepreneur lui envoie des **photos du chantier**. En réalité, les photos viennent **d'autres chantiers**. Confiant, l'émigré paie encore d'autres parcelles. Au total, il perd **plus de trente millions de francs CFA**.

Son erreur : croire des photos sans preuve qu'elles venaient bien de *son* terrain (date, lieu, vidéo en direct).

> *« Voilà la situation que la diaspora vit. On ne peut plus faire confiance à personne. […] Quand tu lui remets, il disparaît. »*
>
> Commentaire d'un internaute de la diaspora, 2026

CAS CONCRET — MAMADOU

Mamadou envoie 5 millions GNF par mois à son cousin pour « acheter le terrain et commencer les fondations ». Il n'a jamais vu le papier du terrain. Il reçoit des photos sur WhatsApp. **Les 3 ingrédients du piège sont là.** Dans les chapitres suivants, on va voir ce qu'il aurait dû faire à chaque étape.

NIVEAU DÉBUTANT

Retiens une seule chose : **un papier montré par le vendeur ne prouve rien**. Seul le bureau officiel (Conservation foncière, cadastre) peut te dire à qui est le terrain.

NIVEAU EXPERT

Dans plusieurs affaires, l'acheteur avait un notaire, un plan et des reçus. Le point faible était ailleurs : **titre non vérifié au livre foncier**, **zone non constructible** ou **héritiers absents**. La sécurité vient de la vérification croisée, pas d'un seul professionnel.

CHECKLIST : SUIS-JE EN DANGER ?

- ☐ Une seule personne s'occupe de tout (argent, papiers, chantier).
- ☐ Je n'ai jamais vu le titre foncier, ni sa vérification au bureau officiel.
- ☐ On me presse de payer vite (« d'autres acheteurs attendent »).
- ☐ Le prix est beaucoup plus bas que les autres terrains du quartier.
- ☐ Je paie la construction alors que le terrain n'est pas encore à mon nom.

Une seule case cochée = stop. Lis la suite avant de payer quoi que ce soit.

CHAPITRE 02

Les 6 idées fausses qui coûtent des millions

Ce que « tout le monde dit » n'est pas toujours vrai. Ces 6 croyances ont ruiné beaucoup de gens.

EN BREF

- La confiance ne remplace pas la vérification, **même avec la famille**.
- Les papiers du village ou du quartier **ne sont pas des titres de propriété**.
- Même un vrai titre peut tomber si le terrain est **sur le domaine de l'État**.

IDÉE FAUSSE N°1 — TRÈS GROSSE ERREUR

« La famille, c'est la meilleure garantie. »

LA RÉALITÉ

Beaucoup de personnes de la diaspora racontent avoir été trompées par un proche. Souvent, la victime ne porte pas plainte « pour ne pas casser la famille » : on appelle ça le **masla**. Le proche le sait.

La bonne règle : on peut faire confiance à la famille, mais on **vérifie quand même**, et on ne confie jamais tout à la même personne (chapitre 8).

> *« Je ne vais plus investir au pays si je ne suis pas sur place pour contrôler moi-même la gestion. Mon oncle et un de mes amis m'ont arnaqué de plusieurs millions. »*
>
> Commentaire d'un internaute de la diaspora, 2026

IDÉE FAUSSE N°2 **TRÈS GROSSE ERREUR**

« On fera le titre plus tard. »

LA RÉALITÉ

Un terrain sans titre peut être **revendu** pendant que tu attends. Dans un fait réel, une acheteuse a vu son terrain revendu sept ans après par les mêmes vendeurs : elle n'avait jamais fait le titre.

La bonne règle : les papiers font partie du prix. Si tu n'as pas l'argent pour les papiers, tu n'as pas encore l'argent pour le terrain (chapitre 6).

IDÉE FAUSSE N°3 **GROSSE ERREUR**

« L'attestation du quartier ou du village, ça suffit. »

LA RÉALITÉ

Dans plusieurs pays, les responsables de l'Habitat le rappellent : l'attestation signée par le quartier ou le village **n'est pas un papier de l'État**. Dans certains pays, elle a même été remplacée par un nouveau document officiel (voir les fiches pays).

La bonne règle : l'attestation est un point de départ, pas une preuve de propriété (chapitre 3).

IDÉE FAUSSE N°4 **GROSSE ERREUR**

« Le chef du village ou le chef de quartier, c'est la garantie. »

LA RÉALITÉ

Fait réel : des lots ont été vendus dans une **ancienne carrière** qui n'avait jamais été lotie. Quelques années plus tard, un glissement de terrain y a fait de nombreux morts. Dans un autre fait réel, un homme qui se disait « propriétaire coutumier » a encaissé l'argent de plusieurs parcelles… qui appartenaient à d'autres.

La bonne règle : un titre de chef n'est pas un titre de propriété.

IDÉE FAUSSE N°5 ERREUR

« Avec mon titre foncier, je suis protégé à 100 %. »

LA RÉALITÉ

Le titre foncier est le papier le plus fort. Mais dans un fait réel de 2026, l'État a annulé **plusieurs titres fonciers** parce que les terrains étaient sur le domaine public maritime (le bord de mer). Dans un autre, une maison titrée depuis plus de vingt ans a été démolie pour une route prévue.

La bonne règle : en plus du titre, vérifie **où** est le terrain : bord de mer, route prévue, réserve de l'État (chapitre 4, vérification n°6).

IDÉE FAUSSE N°6 ERREUR

« Si c'est chez un notaire, c'est forcément sûr. »

LA RÉALITÉ

Le notaire est indispensable. Mais dans un fait réel, une très grosse somme confiée à un notaire a disparu. Et dans un autre, la vente avait été signée chez un notaire avec un faux titre : c'est la **Conservation foncière** qui a découvert le faux.

La bonne règle : c'est **toi** qui choisis le notaire (pas le vendeur), tu paies par étapes contre reçu, et tu fais vérifier le titre à la source (chapitre 5).

ERREUR À ÉVITER

Croire qu'un seul « bon contact » suffit : un parent sérieux, un chef respecté, un notaire connu. **Aucune personne seule ne remplace les vérifications.**

CE QU'IL FAUT RETENIR EN 6 LIGNES

- [ ] La famille, on l'aime, mais on la vérifie.
- [ ] Le titre se fait tout de suite, pas « plus tard ».
- [ ] L'attestation du quartier n'est pas un titre.
- [ ] Le chef de quartier n'est pas une garantie.
- [ ] Même titré, un terrain doit être hors des zones de l'État.
- [ ] Le notaire, c'est toi qui le choisis, et tu paies par étapes.

PARTIE 2

Acheter le terrain

2

Voici la méthode : lire les papiers, faire les 12 vérifications, choisir les bons professionnels, connaître le vrai prix, et payer sans risque.

03 Les papiers d'un terrain

04 Les 12 vérifications avant de payer

05 Le géomètre et le notaire

06 Combien ça coûte vraiment

07 Payer sans risque

CHAPITRE 03

Les papiers d'un terrain, du plus faible au plus sûr

Un papier peut avoir l'air officiel et ne rien valoir. Apprends à lire l'échelle des papiers avant de payer.

EN BREF

- Tous les papiers ne se valent pas. Un **reçu** ou une **attestation du quartier** ne prouvent pas que le vendeur est propriétaire.
- Dans les 7 pays du livre, le papier le plus fort est le **titre foncier** (en Côte d'Ivoire : l'ACD inscrit au Livre foncier).
- Attention à la grande différence : **« le terrain a un titre »** n'est pas la même chose que **« le titre est à ton nom »**.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Attestation de cession

Définition simple : Un papier signé par le chef de quartier, le chef de village ou le vendeur, qui dit « j'ai cédé ce terrain ». Ce n'est pas un papier de l'État.

En jargon professionnel : *Acte sous seing privé ou coutumier constatant une cession, sans valeur de titre de propriété opposable aux tiers.*

Lettre d'attribution

Définition simple : Un papier de l'administration qui dit « on te donne cette parcelle », mais pas encore pour toujours.

En jargon professionnel : *Acte administratif accordant un droit provisoire sur une parcelle, préalable à la délivrance du titre définitif.*

Livre foncier

Définition simple : Le grand registre officiel où l'État écrit qui est propriétaire de chaque terrain titré.

En jargon professionnel : *Registre public tenu par le conservateur foncier, où sont immatriculés les immeubles et inscrits les droits réels.*

Mutation

Définition simple : Le changement de nom sur le titre : l'ancien propriétaire est remplacé par toi.

En jargon professionnel : *Inscription au Livre foncier du transfert de propriété au profit de l'acquéreur.*

Titre mère

Définition simple : Le titre d'un grand terrain, avant qu'on le découpe en petites parcelles.

En jargon professionnel : *Titre foncier d'origine dont sont issus, par morcellement, de nouveaux titres.*

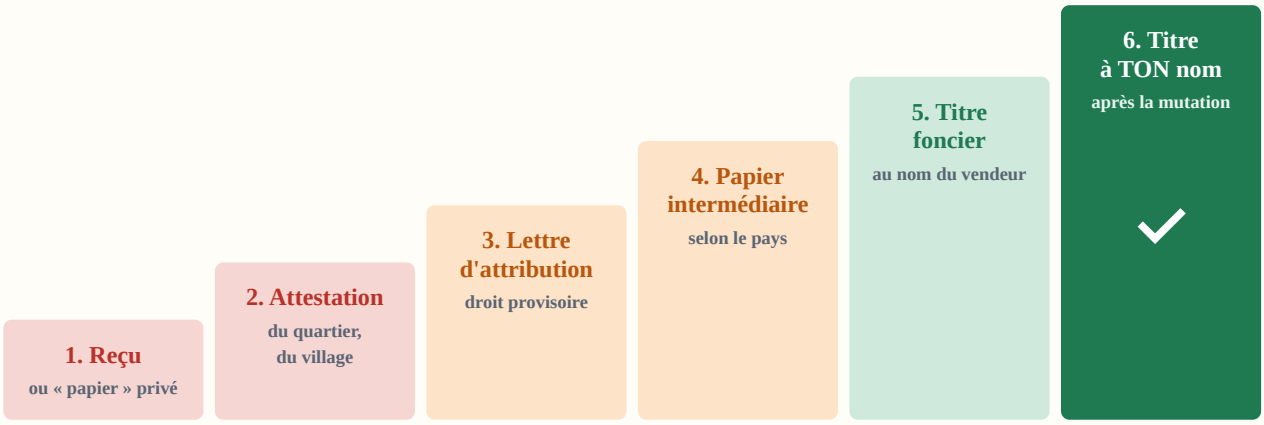
Morcellement

Définition simple : Découper officiellement un grand terrain titré en plusieurs parcelles, chacune avec son propre titre.

En jargon professionnel : *Division d'un immeuble immatriculé donnant lieu à la création de nouveaux titres fonciers distincts.*

L'échelle des papiers

Imagine un escalier. En bas, les papiers qui ne prouvent presque rien. En haut, le papier qui fait de toi le propriétaire. **Ton but : monter jusqu'à la dernière marche.**



Plus tu montes, plus tu es protégé. **Seule la marche 6** *fait de toi le propriétaire inscrit.*

1. **Le reçu ou le « papier » entre deux personnes.** Il prouve seulement qu'une somme a été payée. Il ne prouve pas que le vendeur avait le droit de vendre.
2. **L'attestation du quartier ou du village.** Elle montre que les voisins connaissent l'occupant. Mais ce n'est pas un papier de l'État. Le même terrain peut avoir plusieurs attestations, signées par des personnes différentes.
3. **La lettre d'attribution (ou la délibération de la commune).** L'administration donne un droit, mais **provisoire**. Il peut être retiré.
4. **Le papier intermédiaire.** Chaque pays a le sien : permis d'habiter, arrêté de concession, ADU, décision de cession… C'est une étape vers le titre, pas le titre.
5. **Le titre foncier.** C'est le papier le plus fort : le terrain est inscrit au Livre foncier. Mais s'il est encore au nom du vendeur, **toi, tu n'as encore rien**.

6 **Le titre à ton nom.** Après la vente chez le notaire, le bureau foncier inscrit ton nom : c'est la **mutation**. À partir de là seulement, tu es le propriétaire officiel.

> *« Faute d'un acte notarié, vous n'êtes jamais propriétaire. Faute d'un titre foncier, vous êtes susceptible de vous faire arnaquer. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2018

Les papiers des 7 pays, en un coup d'œil

Les noms changent d'un pays à l'autre, mais l'escalier est le même. Les détails sont dans les **fiches pays**, à la fin du livre.

Guinée
Faible : reçu, attestation de cession du chef de quartier.
Étape : permis d'habiter, arrêté d'occupation ou de concession, livret foncier (à transformer en titre).
Sûr : titre foncier, de préférence « sécurisé » (numérique), vérifié par un certificat de propriété récent.

Côte d'Ivoire
Faible : reçu, attestation villageoise (remplacée par l'ADU depuis le 1er juillet 2024).
Étape : ADU, lettre d'attribution, arrêté de concession provisoire.
Sûr : ACD inscrit au Livre foncier ; après ton achat, le certificat de mutation (CMPF) à ton nom.

Sénégal

Faible : « acte de vente » ou « acte de cession » signé entre particuliers, même légalisé à la mairie.

Étape : délibération de la commune (valable seulement si elle est approuvée), bail de l'État.

Sûr : titre foncier individuel, inscrit à ton nom au Livre foncier.

Cameroun

Faible : reçu, papier signé chez le chef.

Étape : lettre d'attribution (elle « ne vaut pas titre foncier »), lot d'un titre mère pas encore morcelé.

Sûr : titre foncier à ton nom (après morcellement et mutation).

Bénin

Faible : reçu, convention de vente, même « légalisée ».

Étape : avis d'imposition, attestation de recasement, attestation de détention coutumière (sa délivrance est suspendue depuis mars 2024).

Sûr : titre foncier, le seul papier qui donne la pleine propriété.

Gabon

Faible : reçu, attestation de cession entre particuliers sur un terrain sans titre.

Étape : dossier de régularisation, puis décision de cession (avant-dernière étape).

Sûr : titre foncier délivré par la Conservation foncière.

Togo
Faible : reçu, convention de vente, procès-verbal de palabre familial.
Étape : certificat administratif, jugement, demande d'immatriculation (réquisition) en cours.
Sûr : titre foncier.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST

Un homme achète un terrain avec un **contrat de vente** et un **papier administratif**. Il construit sa maison. Un jour, un autre acheteur arrive avec un **titre foncier** sur le même terrain. Devant la justice, c'est le titre foncier qui gagne. Le premier acheteur doit partir et ne peut plus que demander une indemnité.

La leçon : face à un titre foncier, un papier plus faible perd presque toujours. Monte l'escalier **avant** de construire.

« Le terrain a un titre » ≠ « le titre est à ton nom »

C'est l'erreur la plus fréquente. Le vendeur dit : « Le terrain est titré. » C'est peut-être vrai. Mais tant que la **mutation** n'est pas faite, le titre porte **son** nom, pas le tien. Il peut encore vendre à quelqu'un d'autre, ou mettre le terrain en garantie d'une dette.

Deux autres pièges à connaître :

- **Le titre mère.** Le vendeur a un titre pour un grand terrain. Il te vend un petit morceau. Tant que ton morceau n'a pas été **découpé officiellement** (morcellement) et mis à ton nom, ton lot n'existe pas encore sur le papier.
- **Le titre « inattaquable ».** Au Bénin, et au Gabon depuis 2026, le titre foncier est « définitif et inattaquable ». C'est une bonne protection quand c'est toi qui l'as. Mais si un fraudeur obtient le titre avant toi, tu risques de ne récupérer que de l'argent, pas le terrain. Raison de plus pour vérifier **avant** de payer.

Les 8 signes d'un papier douteux

Un faux papier peut être très bien imité : faux cachet, fausse signature, faux numéro. Ces signes ne prouvent pas qu'un papier est faux. Ils te disent : **« attention, fais vérifier au bu-**

reau officiel. »

MÉFIE-TOI SI…

1. Le vendeur ne montre qu'une **photocopie** ou une photo WhatsApp, jamais l'original.
2. Il **refuse** que ton notaire vérifie le titre au bureau foncier.
3. Le **numéro** du titre manque, ou il change d'un papier à l'autre.
4. Le **nom** sur le titre n'est pas celui de la pièce d'identité du vendeur.
5. La **surface** ou la forme sur le papier ne correspond pas au terrain que tu vois.
6. Le papier a été délivré **après** la date où ce type de papier a été supprimé (exemple : une attestation villageoise « neuve » en Côte d'Ivoire après juillet 2024).
7. On te montre un **duplicata** (une copie du titre) tout récent, ou le titre a fait l'objet d'un **avis de perte** dans la presse.
8. Les **cachets** ou les signatures sont flous, ou d'un service qui ne délivre pas ce papier.

Dans un fait réel déjà vu au chapitre 1, un faussaire a été arrêté avec une quinzaine de faux cachets de mairies. **À l'œil nu, tu ne peux pas savoir.** Seul le bureau qui a délivré le papier peut te dire s'il est vrai.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2026

Un homme vend une parcelle que son frère lui aurait « donnée ». Il n'y a **aucun papier**, et l'acheteuse le sait. Après la vente, le frère refuse de céder le terrain. Le vendeur se retrouve devant le tribunal pour avoir vendu un bien qui n'était pas à lui.

La leçon : pas de papier, pas d'achat. Un don de terrain doit être écrit chez le notaire, et le terrain doit être au nom de celui qui vend.

CAS CONCRET — AÏCHA

Le démarcheur montre à Aïcha une **« attestation villageoise »** datée de 2025, avec un beau cachet. Aïcha se souvient : en Côte d'Ivoire, l'attestation villageoise a été remplacée par l'**ADU** depuis juillet 2024. Un papier de ce type, daté de 2025, doit l'alerter.

Et même une vraie ADU n'est qu'une **étape** : le papier qui donne la propriété, c'est l'**ACD**. Aïcha demande donc : « Le lotissement est-il approuvé ? Où en est la demande d'ACD ? » Le démarcheur ne sait pas répondre. Aïcha garde son argent.

NIVEAU DÉBUTANT

Pose toujours ces 2 questions : **« Quel est le numéro du titre ? »** et **« Le titre est-il au nom de la personne qui me vend ? »** Si la réponse est floue, tu arrêtes.

NIVEAU EXPERT

Distingue le **droit inscrit** (titre au Livre foncier) de la simple **présomption** (attestation, avis d'imposition). Vérifie aussi l'origine : titre mère, morcellements, et, en Guinée, si un titre ancien a bien été repris dans le système numérique (à confirmer avec le notaire).

ERREUR À ÉVITER

Payer un terrain « titré » sans exiger que la vente se termine par la **mutation à ton nom**. Tant que ton nom n'est pas au Livre foncier, le terrain peut encore t'échapper.

ASTUCE

Fais une photo de chaque papier que le vendeur te montre, avec la date. Envoie les photos à **ton** notaire et demande-lui : « À quelle marche de l'escalier est ce papier ? Qu'est-ce qui manque pour arriver au titre à mon nom ? »

CHECKLIST : OÙ EN EST MON PAPIER ?

- [ ] Je connais le nom exact du papier que le vendeur me montre.
- [ ] Je sais à quelle marche de l'escalier il se trouve.
- [ ] Le terrain a un numéro de titre (ou d'ACD en Côte d'Ivoire).
- [ ] Le titre est au nom du vendeur (même nom que sa pièce d'identité).
- [ ] Si c'est un morceau d'un grand terrain, le morcellement est prévu dans l'acte.
- [ ] La vente se termine par la mutation à mon nom.

Les règles des pays viennent des textes officiels et des sites publics consultés en novembre 2026 (voir les fiches pays). Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.

CHAPITRE 04

Les 12 vérifications avant de payer 1 franc

Le cœur du livre. Suis-les dans l'ordre, coche-les une par une. Tant qu'une case n'est pas cochée, tu ne paies pas.

EN BREF

- **Vérifier d'abord, payer ensuite.** Jamais l'inverse, même pour « réserver ».
- On vérifie 4 choses : **le vendeur**, **le papier**, **le lieu** et **les gens autour** (héritiers, voisins).
- Les vérifications se font **au bureau officiel**, pas auprès du vendeur. Si tu vis à l'étranger, ton notaire ou une personne de confiance les fait pour toi, et te donne les preuves.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Conservation foncière

Définition simple : Le bureau de l'État qui garde le grand registre des terrains titrés. C'est lui qui sait à qui est un terrain.

En jargon professionnel : *Service chargé de la tenue du livre foncier, de l'immatriculation des immeubles et de l'inscription des droits réels.*

Certificat de propriété

Définition simple : Une « photo » du titre à une date précise : à qui est le terrain, et s'il y a un problème dessus.

En jargon professionnel : *Document délivré par le conservateur, attestant l'état des droits inscrits sur un titre foncier à une date donnée.*

Cadastre

Définition simple : Le service qui a les plans des terrains : leur forme, leur taille, leur place.

En jargon professionnel : *Service technique de description et de délimitation des parcelles (plans, numérotation, superficies).*

Bornage

Définition simple : Poser des bornes (petits poteaux de ciment) aux coins du terrain pour marquer ses limites.

En jargon professionnel : *Opération par laquelle un géomètre fixe et matérialise les limites d'une propriété, de préférence en présence des voisins.*

Héritier

Définition simple : Une personne qui reçoit une part des biens d'un parent mort.

En jargon professionnel : *Personne appelée à la succession du défunt, désignée par la loi ou par testament.*

Jugement d'hérédité

Définition simple : Le papier du tribunal qui donne la liste officielle des héritiers.

En jargon professionnel : *Décision judiciaire constatant la qualité d'héritier et la dévolution successorale.*

Le vendeur

1 Le vendeur est-il bien le propriétaire ?

Quoi faire : Compare le nom sur sa pièce d'identité avec le nom sur le titre.

Où : Chez le notaire, avec les originaux (pas des photos WhatsApp).

Si c'est un représentant : Exige sa procuration écrite, signée chez un notaire.

Coût : Rien.

Alerte : le vendeur refuse de montrer l'original, ou « le propriétaire est en voyage » et c'est un cousin qui vend.

Le papier

2 Le titre existe-t-il vraiment au bureau officiel ?

Quoi faire : Note le numéro du titre. Fais vérifier qu'il existe et qu'il correspond à ce terrain.

Où : Conservation foncière du lieu. En Côte d'Ivoire : aussi le site SIGFU. Au Bénin : le cadastre en ligne de l'ANDF ou le code *401#.

Qui : Ton notaire, ou toi avec le vendeur.

Coût : Variable selon le pays : demande le tarif au bureau (fiches pays).

Alerte : pas de numéro de titre, ou « le titre est en cours ». Tu n'achètes pas un terrain titré : tu achètes un risque.

3 Le certificat de propriété récent

Quoi faire : Demande un certificat (ou « état foncier ») daté de **moins de 3 mois**.

Pourquoi : Il dit qui est le propriétaire inscrit **aujourd'hui**, et s'il y a une dette ou une opposition.

Où : Conservation foncière. En Guinée, un décret de 2023 sur les lotissements exige ce certificat du conservateur.

Délai : Quelques jours en général.

Alerte : le nom sur le certificat n'est pas celui du vendeur, ou le certificat est vieux.

4 L'histoire du terrain

Quoi faire : Demande d'où vient le terrain : le « titre mère », les découpages, les ventes d'avant.

Pourquoi : Un grand terrain découpé plusieurs fois cache souvent des parcelles vendues en double.

Où : Conservation foncière et cadastre, par le notaire.

Astuce : Demande aussi les anciens actes de vente.

Alerte : le vendeur a acheté il y a quelques semaines et revend déjà, ou personne ne sait d'où vient le terrain.

5 Le terrain a-t-il une dette ou une opposition ?

Quoi faire : Vérifie qu'il n'y a pas d'hypothèque (le terrain sert de garantie pour une dette), de saisie ou d'opposition inscrite.

Où : Sur le certificat de propriété (vérification 3).

Aussi : Cherche le numéro du titre dans la presse : des propriétaires publient des avis de **perte de titre**.

Coût : Rien de plus.

Alerte : un avis de perte du titre a été publié récemment. Un faux duplicata est peut-être en circulation.

Le lieu

6 La zone est-elle constructible ?

Les zones interdites : Bord de mer, îles, mangroves, bas-fonds, réserves de l'État, routes et caniveaux prévus, abords d'aéroport, anciennes carrières.

Où vérifier : Urbanisme (en Guinée : la DATU), mairie, cadastre.

Au Sénégal : Vérifie que la zone n'est pas concernée par le gel des procédures foncières décidé en 2024.

Coût : Souvent gratuit (une demande écrite).

Alerte : terrain très près de la mer, dans un bas-fond, ou au milieu d'une zone où l'État a déjà démoli.

FAIT RÉEL — BORD DE MER, 2026

Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, l'État annule **plusieurs titres fonciers** d'une société, au bord de la mer. Raison : les terrains sont sur le **domaine public maritime** (le bord de mer), qui ne peut pas être vendu. Les terrains et les constructions reviennent à l'État, sans indemnisation.

La leçon : un titre ne protège pas un terrain qui n'aurait jamais dû être vendu. La vérification n°6 est aussi importante que les autres.

7 Le plan d'aménagement du quartier

Quoi faire : Demande le plan du quartier : routes à élargir, caniveaux, équipements prévus.

Pourquoi : Une route prévue peut passer sur ton terrain, même titré.

Où : Urbanisme et mairie.

Fait réel : Une maison titrée depuis plus de vingt ans a été démolie : une route était prévue dans le plan du quartier.

Alerte : des croix rouges sur les maisons voisines, ou des bornes de route près du terrain.

8 Le bornage sur place

Quoi faire : Un géomètre agréé, **choisi par toi**, vérifie que le terrain sur place est bien celui du titre (forme, taille, bornes).

Pourquoi : On peut te montrer un vrai titre… d'un autre terrain.

Avec qui : De préférence en présence des voisins.

Coût : Sur devis ; souvent quelques centaines de milliers de F CFA (chapitre 5).

Alerte : le vendeur impose « son » géomètre, ou la surface mesurée ne correspond pas au titre.

> *« N'étant pas sur place, j'envoie une personne regarder et on lui présente effectivement le terrain et un titre foncier. Mais il s'agissait en fait du titre foncier d'un autre terrain. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés

Les gens autour

9 Les héritiers sont-ils tous d'accord ?

Quand : Si le propriétaire est mort, ou si c'est un terrain de famille.

Quoi demander : Le **jugement d'hérédité** complet, et la signature de **tous** les héritiers chez le notaire.

Pourquoi : Un seul héritier oublié peut bloquer la vente des années plus tard.

Coût : Rien pour toi : c'est au vendeur de fournir les papiers.

Alerte : « les autres frères sont d'accord, ils signeront plus tard ».

FAIT RÉEL — UN HÉRITIER OUBLIÉ

Une veuve et ses enfants vendent la parcelle du mari décédé pour plusieurs centaines de millions. Mais un fils du premier mariage n'a pas été mis dans le jugement d'hérédité. Il s'oppose. L'acheteur fait arrêter le bornage. Il ne récupère qu'une partie de son argent, et l'affaire finit au tribunal.

10 Les voisins et les occupants

Quoi faire : Va sur le terrain (ou envoie quelqu'un) et parle aux voisins.

Les questions : Qui occupe ce terrain ? Depuis quand ? Est-ce qu'il y a une dispute ? Est-ce qu'il a déjà été vendu ?

Aussi : Regarde s'il y a des traces : fondations, bornes, plaque d'un autre nom.

Coût : Rien.

Alerte : un voisin dit « ce terrain-là, il y a déjà eu un problème ».

Les deux dernières vérifications

11 L'offre est-elle vraie ?

Quand : L'offre vient de Facebook, WhatsApp, TikTok ou d'un « communiqué officiel ».

Quoi faire : Vérifie sur le **site officiel** de l'organisme, et appelle son numéro officiel.

Fait réel : En 2026, un organisme public du logement a dû démentir une fausse vente de « parcelles viabilisées » qui visait aussi la diaspora.

Coût : Rien.

Alerte : on te demande de payer à partir d'une simple capture d'écran.

12 Le prix est-il normal ?

Quoi faire : Compare avec 3 terrains du même quartier.

Pourquoi : Un prix très bas cache souvent un problème : terrain litigieux, zone interdite, double vente.

La pression : « Il faut payer aujourd'hui, d'autres acheteurs attendent » est une technique d'escroc.

Coût : Rien.

Alerte : le prix est 30 % (ou plus) en dessous des autres terrains du quartier.

FAIT RÉEL — VÉRIFIER APRÈS AVOIR PAYÉ

Un acheteur paie une concession à une famille : le père, la mère et les enfants sont tous là, tous d'accord. Il demande une semaine pour vérifier… **après le premier versement**. Il découvre que le terrain appartient à un autre homme. Mais il a déjà payé une très grosse somme. La famille coupe ses téléphones. Seule la moitié lui sera rendue.

La leçon : l'accord de toute une famille ne prouve pas la propriété. **On vérifie d'abord, on paie ensuite.**

CAS CONCRET — AÏCHA

Le démarcheur presse Aïcha : « Le propriétaire part au village demain, il faut verser 1 million aujourd'hui pour réserver. » Aïcha répond : « Je verse le jour où mon notaire a le certificat de propriété et le plan de l'urbanisme. » Le démarcheur ne rappelle jamais. **Elle vient d'économiser son million.**

NIVEAU DÉBUTANT

Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Imprime le **Kit 1** (checklist des 12 vérifications), donne-le à ton notaire, et demande une **preuve écrite** pour chaque case.

NIVEAU EXPERT

Recoupe trois sources indépendantes : **livre foncier** (propriétaire et charges), **cadastre** (position et surface), **urbanisme** (affectation du sol). Une seule source fiable ne suffit pas quand l'administration elle-même a des archives incomplètes.

ASTUCE POUR LA DIASPORA

Demande à ton notaire de t'envoyer **une photo de chaque document officiel** obtenu (certificat, plan d'urbanisme, rapport du géomètre), avec la date. Garde tout dans un dossier sur ton téléphone. Tu as le droit de demander les preuves : c'est ton argent.

CHECKLIST DES 12 VÉRIFICATIONS

- [ ] 1. Le nom du vendeur = le nom sur le titre.
- [ ] 2. Le titre existe au bureau officiel.
- [ ] 3. Certificat de propriété de moins de 3 mois.
- [ ] 4. L'histoire du terrain est claire.
- [ ] 5. Aucune dette, saisie, opposition ou avis de perte.
- [ ] 6. La zone est constructible (pas de domaine de l'État, pas de zone gelée).
- [ ] 7. Aucune route ou aménagement prévu sur le terrain.
- [ ] 8. Bornage par mon géomètre : le terrain sur place = le titre.
- [ ] 9. Tous les héritiers ont signé.
- [ ] 10. Les voisins confirment : pas de dispute, pas d'autre acheteur.
- [ ] 11. L'offre est vérifiée sur le site officiel.
- [ ] 12. Le prix est normal pour le quartier.

Les faits réels de ce chapitre sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026. Ils ont été rendus anonymes : ni nom, ni lieu précis.

CHAPITRE 05

Le géomètre et le notaire : qui fait quoi, combien, comment bien les choisir

Ce sont tes deux meilleurs alliés. À une condition : c'est toi qui les choisis.

EN BREF

- Le **géomètre** s'occupe des **limites** : il vérifie que le terrain sur place est bien celui du papier.
- Le **notaire** s'occupe du **papier de vente officiel** et de l'**argent** : il vérifie, rédige, encaisse et fait mettre le titre à ton nom.
- Choisis-les **toi-même**, jamais ceux du vendeur. Vérifie qu'ils sont **inscrits** à leur Ordre ou à leur Chambre.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Géomètre agréé

Définition simple : Le professionnel autorisé à mesurer un terrain, à poser les bornes et à faire le plan officiel.

En jargon professionnel : *Géomètre-expert inscrit au tableau de l'Ordre ou agréé par l'administration foncière, habilité aux opérations de bornage et de levé.*

Levé

Définition simple : La mesure du terrain sur place : sa forme, sa taille, sa position.

En jargon professionnel : *Relevé topographique des limites et de la superficie d'une parcelle, reporté sur un plan.*

Bornage contradictoire

Définition simple : Poser les bornes **devant les voisins**, pour que tout le monde soit d'accord sur les limites.

En jargon professionnel : *Bornage réalisé en présence des propriétaires riverains convoqués, qui signent le procès-verbal.*

Acte notarié

Définition simple : Le papier de vente écrit et signé chez le notaire. Il a beaucoup plus de force qu'un papier entre deux personnes.

En jargon professionnel : *Acte authentique reçu par un officier public, doté de la force probante et de la force exécutoire.*

Émoluments

Définition simple : Le prix du travail du notaire, fixé par un barème dans plusieurs pays.

En jargon professionnel : *Rémunération tarifée de l'officier public, calculée selon un barème réglementaire, souvent dégressif.*

Débours

Définition simple : L'argent que le notaire avance pour toi (timbres, copies, frais des bureaux) et que tu lui rembourses.

En jargon professionnel : *Frais exposés par le notaire pour le compte du client et refacturés à l'euro près, sur justificatifs.*

Le géomètre : « les limites »

On peut te montrer un vrai titre… d'un autre terrain. Le géomètre empêche ce piège. Il va sur place, mesure, retrouve les bornes et compare avec le plan officiel.

- **Avant d'acheter :** il vérifie que la forme, la surface et la position du terrain correspondent au titre.
- **Au moment de la vente :** il fait le bornage, si possible **contradictoire** (devant les voisins).
- **Pour un titre neuf ou un morcellement :** il prépare le dossier technique pour le bureau foncier.

Pays	Prix observés pour un géomètre (sur devis)
Côte d'Ivoire	Bornage : 150 000 à 500 000 F CFA (guides en ligne)
Sénégal (Dakar)	Levé avant achat : 250 000 à 1 200 000 F CFA (blog, 2026)
Cameroun	Bornage : 150 000 à 600 000 F CFA (guides en ligne)
Togo (Lomé)	Plan : 100 000 à 200 000 F ; bornage : 150 000 à 300 000 F CFA (blog)
Guinée	2 500 000 GNF dans l'exemple officiel du ministère (2023)
Bénin, Gabon	Aucun prix public trouvé : demande un devis écrit

Ces prix viennent surtout de sites privés : ce sont des ordres de grandeur, pas des tarifs officiels. Demande toujours 2 devis écrits.

Le notaire : « le papier et l'argent »

Le notaire est un officier public. Pour un terrain titré, la vente se fait chez lui (au Cameroun, la loi exige l'acte notarié pour la vente d'un terrain titré, sinon la vente est nulle). Son travail :

1. **Vérifier** : il demande le certificat de propriété (ou l'état foncier) au bureau foncier.
2. **Rédiger** l'acte de vente, avec le bon numéro de titre et les bonnes personnes.
3. **Garder l'argent** sur le compte de son étude, puis payer le vendeur et les impôts au bon moment.
4. **Faire enregistrer** l'acte aux impôts et **faire inscrire** ton nom au Livre foncier (la mutation).
5. **Te remettre** une copie de l'acte et le titre (ou le certificat) à ton nom.

> *« J'ai exigé que la vente se fasse devant mon notaire […] et c'est mon notaire, après étude du dossier, qui a découvert le faux. »*
>
> Message d'un internaute de la diaspora sur un forum, 2015

Combien coûte un notaire ?

Dans plusieurs pays, le prix du notaire est fixé par un **barème officiel** : c'est le même chez tous les notaires, et il baisse quand le prix du terrain monte.

Pays	Ce que nous avons trouvé (à confirmer avec le notaire)
Cameroun	Barème du décret de 1995, par tranches : 4 % jusqu'à 3 M ; 3 % de 3 à 10 M ; 1,5 % de 10 à 25 M ; 0,75 % de 25 à 50 M ; 0,5 % au-delà. Plus les débours. Rien d'autre ne peut être réclamé.
Côte d'Ivoire	Tarif fixé par décret (2013) : environ 2 %, plus la TVA de 18 % sur les émoluments.
Sénégal	Barème fixé par décret (2006), dégressif. Un blog cite 4,5 % jusqu'à 20 M, plus la TVA de 18 % (non vérifié).
Bénin	Environ 3 % + TVA selon un site privé (aucun barème officiel trouvé).
Togo	Un blog cite environ 250 000 F CFA pour un terrain de 10 à 22,5 M (barème officiel non trouvé).
Guinée, Gabon	Aucun barème trouvé : demande le décompte écrit.

Ton droit : choisir TON notaire

Le vendeur dit souvent : « On va chez mon notaire, il connaît le dossier. » Réponds poliment : **« Je préfère le mien. »** Un notaire choisi par le vendeur n'est pas forcément malhonnête. Mais ton notaire à toi travaille **pour toi** : il vérifie sans pression.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Une femme vend un terrain pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Elle **refuse de déposer l'argent chez le notaire** : elle dit l'avoir déjà envoyé à l'étranger. Le notaire raconte au tribunal que, trois jours après, un homme est arrivé avec un titre foncier : le terrain était à lui. La vendeuse a été poursuivie devant le tribunal pour escroquerie.

La leçon : un vendeur qui refuse que l'argent passe par le notaire, c'est un très gros signal d'alarme.

Les 7 signaux d'un mauvais notaire

STOP SI TON NOTAIRE…

1. Te demande de payer **en liquide**, ou sur un compte qui n'est **pas celui de l'étude**.
2. Ne te donne **pas de reçu** de l'étude pour chaque somme.
3. Te **presse** de signer avant d'avoir le certificat de propriété.
4. Dit « je connais quelqu'un au cadastre, on va arranger ça ».
5. Refuse de te donner un **décompte écrit** des frais avant la signature.
6. N'apparaît pas sur la liste de la **Chambre des notaires**.
7. Garde l'argent longtemps **sans avancer** : pas d'acte signé, pas de mutation, pas de nouvelles.

Ces signaux viennent des affaires étudiées : dans un fait réel, un notaire a encaissé de l'argent en liquide en dehors de la comptabilité de son étude (chapitre 7) ; dans un autre, une très grosse somme confiée à un notaire n'a été ni investie ni rendue (chapitre 1).

> *« Même les notaires escroquent, et pas que [au pays], d'ailleurs. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2015

Comment vérifier un notaire et un géomètre

- **Le notaire :** demande la liste des notaires à la **Chambre des notaires** du pays (par téléphone ou sur place). Note l'adresse de l'étude et son numéro officiel. En Côte d'Ivoire, chaque notaire doit avoir un compte pour l'argent des clients à la Caisse des dépôts et consignations.
- **Le géomètre :** demande son numéro d'inscription à l'**Ordre des géomètres**, ou son agrément auprès de l'administration foncière (au Bénin : géomètre agréé auprès de l'ANDF ; au Togo : inscrit à l'Ordre).
- **Les deux :** demande un **devis écrit**, avec ce qui est compris et ce qui ne l'est pas.

Attention : en Guinée, un article de 2019 parlait d'environ **30 notaires** seulement, surtout à Conakry. Il faut parfois attendre ou se déplacer.

CAS CONCRET — MAMADOU

Le cousin de Mamadou trouve un terrain et propose « le notaire du vendeur, c'est plus rapide ». Mamadou appelle la Chambre des notaires et choisit lui-même un notaire inscrit. Il lui écrit : « Avant toute signature, je veux le certificat de propriété de moins de 3 mois, le rapport de mon géomètre et votre décompte écrit des frais. »

Le vendeur traîne, puis accepte. Le dossier avance plus lentement, mais **chaque étape laisse une preuve**.

NIVEAU DÉBUTANT

Retiens la phrase magique : **« Je choisis mon notaire et mon géomètre. »** Si le vendeur se fâche, c'est souvent mauvais signe.

NIVEAU EXPERT

Demande au notaire le **décompte détaillé** : droits d'enregistrement, frais de conservation, émoluments (selon le barème), TVA et débours. Compare avec le barème officiel quand il existe (décret de 1995 au Cameroun). Exige le **procès-verbal de bornage** signé par les voisins.

ASTUCE POUR LA DIASPORA

Demande au géomètre une **vidéo en direct** pendant le bornage : il te montre chaque borne et le panneau ou le repère le plus proche. Garde la vidéo avec le procès-verbal.

CHECKLIST : GÉOMÈTRE ET NOTAIRE

- [ ] J'ai choisi moi-même mon notaire, inscrit à la Chambre des notaires.
- [ ] J'ai choisi moi-même un géomètre agréé ou inscrit à l'Ordre.
- [ ] J'ai un devis écrit du géomètre et un décompte écrit du notaire.
- [ ] Le bornage est fait devant les voisins, avec un procès-verbal signé.
- [ ] Tout l'argent passe par le compte de l'étude, contre reçu.

Prix et barèmes relevés en novembre 2026 (textes officiels quand ils existent, sinon guides et sites privés, signalés comme tels). Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.

CHAPITRE 06

Combien ça coûte vraiment

Le prix du terrain n'est pas le prix final. Les papiers coûtent aussi de l'argent, et il faut le prévoir avant.

EN BREF

- En plus du prix, prévois **au moins 10 à 15 %** pour les papiers. Pour un petit terrain, ça peut monter vers **20 %**.
- Ces frais vont à **5 endroits** : les impôts, le bureau foncier, le notaire, le géomètre, et les papiers administratifs.
- Si tu dépenses tout ton argent dans le terrain, tu restes avec un **reçu**… et un risque.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Droits d'enregistrement

Définition simple : L'impôt que tu paies à l'État quand tu achètes un terrain. C'est souvent le plus gros frais.

En jargon professionnel : *Droits de mutation à titre onéreux perçus par l'administration fiscale lors de l'enregistrement de l'acte de vente.*

Publicité foncière

Définition simple : Ce que tu paies au bureau foncier pour qu'il écrive ton nom dans le registre.

En jargon professionnel : *Taxe ou droit perçu pour l'inscription d'un droit réel au Livre foncier, qui le rend opposable aux tiers.*

Décompte des frais

Définition simple : La liste écrite, faite par le notaire, de tout ce que tu vas payer, poste par poste.

En jargon professionnel : *État prévisionnel des droits, taxes, émoluments et débours, souvent appelé provision sur frais.*

Valeur vénale

Définition simple : Le prix qu'un terrain vaut sur le marché, aujourd'hui.

En jargon professionnel : *Prix auquel un bien pourrait être vendu dans des conditions normales de marché, base de calcul de certains droits.*

Quittance

Définition simple : Le reçu officiel que te donne un bureau de l'État quand tu paies.

En jargon professionnel : *Titre de recette délivré par le comptable public, preuve du paiement d'un droit ou d'une redevance.*

Plus-value

Définition simple : Le bénéfice du vendeur : la différence entre le prix où il vend et le prix où il avait acheté.

En jargon professionnel : *Gain réalisé lors de la cession d'un bien, soumis dans certains pays à un impôt à la charge du vendeur.*

Les 5 familles de frais

1. **L'impôt de vente** (droits d'enregistrement) : payé aux Impôts. C'est souvent le plus gros poste.
2. **Le bureau foncier** : publicité foncière, mutation du titre à ton nom.
3. **Le notaire** : ses émoluments (son tarif), la TVA sur ce tarif, et les débours (ce qu'il avance pour toi).
4. **Le géomètre** : bornage, plan, levé. Sur devis.
5. **Les papiers administratifs** : état foncier, certificat de propriété, timbres, etc.

En général, **c'est l'acheteur qui paie tout cela**. Le vendeur, lui, paie l'impôt sur sa plus-value quand il est dû.

Exemple : un terrain titré de 10 000 000 F CFA

Voici une estimation pays par pays, pour un terrain **déjà titré**, géomètre compris. Ce sont des ordres de grandeur calculés en novembre 2026 à partir des textes et des sources trouvés : **seul le décompte écrit de ton notaire fait foi**.

Pays	Frais estimés	Ce qui pèse le plus
Togo	≈ 4 à 6 %	Droit fixe de 35 000 F pour la mutation + notaire + géomètre
Bénin	≈ 9 à 11 %	Droits d'enregistrement de 5 % (taux de 2020, à vérifier)
Côte d'Ivoire	≈ 10 à 13 %	4 % d'enregistrement + 1,2 % de publicité foncière + notaire
Cameroun	≈ 12 à 17 %	5 % d'enregistrement (terrain urbain nu) + 2 % de mutation + notaire
Gabon	au moins 9 %	6 % d'enregistrement, + 2 % à Libreville et Port-Gentil ; notaire inconnu
Sénégal	≈ 14 à 16 %	5 % d'enregistrement + publicité foncière + notaire

À confirmer avec le notaire. Les détails et les sources sont dans les fiches pays.

Et en Guinée ?

En septembre 2023, le ministère a donné un exemple officiel pour un terrain de 500 m² d'une valeur de **500 000 000 GNF**, acheté :

Poste	Montant
Part calculée sur la valeur du terrain (2 %)	10 000 000 GNF
Géomètres	2 500 000 GNF
Quittance	700 000 GNF
« Frais de public » (sans doute la publicité foncière)	125 000 GNF
Total	**13 235 000 GNF**

Attention : ce barème **ne comprend pas le notaire**, et nous n'avons trouvé aucun barème officiel pour le notaire en Guinée. Ce barème date de 2023 : **demande le tarif de 2026 à la Conservation foncière et au notaire**.

Pourquoi un petit terrain coûte plus cher en pourcentage

Certains frais sont **fixes** : le géomètre, les timbres, les quittances. Sur un terrain cher, ils pèsent peu. Sur un petit terrain, ils pèsent lourd. Un exemple cité par un site spécialisé en

Côte d'Ivoire : **1 462 275 F de frais pour un terrain de 7 500 000 F**, soit 19,5 %. Voilà pourquoi on dit : prévois 10 à 15 %, et jusqu'à 20 % pour un petit terrain.

EXERCICE CORRIGÉ — AÏCHA, 10 000 000 F EN CÔTE D'IVOIRE

Aïcha a trouvé un terrain avec un ACD, au prix de 10 000 000 F. Combien doit-elle prévoir en tout ?

> Droits d'enregistrement : 4 % × 10 000 000 = **400 000 F**
>
> Publicité foncière : 1,2 % × 10 000 000 = **120 000 F**
>
> Notaire : ≈ 2 % + TVA 18 % = 200 000 + 36 000 = **≈ 236 000 F**
>
> Géomètre (bornage) : **150 000 à 500 000 F**
>
> Débours, timbres, état foncier, certificat de mutation : **quelques dizaines de milliers de F**

Total des frais : environ 0,95 à 1,3 million F, soit 10 à 13 % du prix. Aïcha doit donc avoir **environ 10,95 à 11,3 millions** pour acheter ce terrain de 10 millions.

Si le taux d'enregistrement réel est de 6 % (un texte de 2014 le dit), ajoute 200 000 F. Demande au notaire.

EXERCICE CORRIGÉ — MAMADOU, 60 000 000 GNF

Mamadou a économisé 60 000 000 GNF pour un terrain en Guinée. Il veut garder de quoi payer les papiers. Quel prix maximum peut-il accepter ?

1. Les frais du barème 2023 (s'ils s'appliquent de la même façon, à confirmer) :

> 2 % du prix du terrain
>
> + géomètre 2 500 000 + quittance 700 000 + publicité 125 000 = **3 325 000 GNF fixes**

2. Une réserve pour le notaire et les imprévus. Comme le tarif du notaire n'est pas connu, Mamadou décide de garder **10 % du prix** en réserve, en attendant le décompte écrit.

3. Le calcul pour un terrain à 50 000 000 GNF :

> Barème : 2 % × 50 000 000 = 1 000 000 ; + 3 325 000 = **4 325 000 GNF**
>
> Réserve notaire et imprévus : 10 % × 50 000 000 = **5 000 000 GNF**
>
> Total : 50 000 000 + 4 325 000 + 5 000 000 = **59 325 000 GNF** ✔ (moins de 60 millions)

Réponse : Mamadou cherche un terrain à **50 millions au maximum**, pas à 60. S'il payait 60 millions pour le terrain, il n'aurait plus rien pour les papiers.

Les frais cachés

- **Le temps.** Les délais réels sont souvent bien plus longs que les délais officiels. Au Togo, un article de janvier 2026 parle d'un titre foncier qui peut prendre « jusqu'à deux ans, voire sept ans dans certains cas ». Pendant ce temps, ton argent dort.
- **Les déplacements** : aller au bureau foncier, à la mairie, chez le notaire, souvent plusieurs fois. Pour la diaspora : le voyage, ou le paiement d'une personne sur place.
- **Les « frais de dossier » sans reçu** et les pots-de-vin. Refuse-les : un paiement sans quittance ne te protège pas, et il nourrit le problème.
- **Les « bonnes nouvelles » à vérifier** : en Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale 2026 prévoit des avantages pour un premier logement. Mais on ne sait pas encore si l'achat d'un terrain nu

en profite. Ne compte pas dessus avant d'avoir la réponse écrite du notaire.

> *« Le reste de l'attente était dû aux demandes de bakchich des fonctionnaires, que nous avons refusé de payer. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2026 (4 ans d'attente pour ses papiers)

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST (ENQUÊTE DE PRESSE)

Dans une zone où les terrains se vendent vite, une enquête de presse raconte que les acheteurs paient environ un demi-million en monnaie locale pour une seule étape administrative, **plus des paiements « informels » à chaque étape**. Un acheteur a même payé une deuxième fois, après des menaces.

La leçon : pour chaque somme versée à un bureau, exige une **quittance officielle**. Et passe par ton notaire : c'est lui qui paie les droits et te remet les preuves.

NIVEAU DÉBUTANT

Règle simple : **prix du terrain + 15 %** = l'argent que tu dois avoir avant de dire oui. Pour un petit terrain, compte **+ 20 %**.

NIVEAU EXPERT

Sépare dans ton tableau : **droits de l'État** (enregistrement, conservation), **honoraires réglementés** (notaire, selon barème + TVA), **prestations libres** (géomètre) et **débours**. Vérifie l'assiette : prix déclaré ou valeur vénale fixée par l'administration. Ajoute le morcellement si le lot sort d'un titre mère (2 % de plus au Cameroun).

ERREUR À ÉVITER

Payer le terrain avec **tout** ton argent en te disant « on fera les papiers plus tard ». Plus tard, le terrain peut être revendu, et tu n'as qu'un reçu.

ASTUCE

Avant de négocier le prix, demande au notaire un **décompte écrit** pour ce terrain précis. Tu sauras exactement combien proposer. Le **Kit 3** contient un tableau pour faire le calcul toi-même.

CHECKLIST : MON BUDGET TERRAIN

- [ ] J'ai le prix du terrain + au moins 15 % (20 % si petit terrain).
- [ ] J'ai le décompte écrit du notaire, poste par poste.
- [ ] J'ai le devis écrit du géomètre.
- [ ] Je sais si le terrain sort d'un titre mère (frais de morcellement).
- [ ] Chaque paiement à un bureau me donne une quittance officielle.
- [ ] J'ai prévu le temps : les papiers peuvent prendre des mois, parfois des années.

Taux et montants relevés en novembre 2026 dans les textes officiels, la presse et des guides privés (signalés « à vérifier ») : voir les fiches pays. Le fait réel est tiré d'une enquête publiée dans la presse africaine, rendu anonyme.

CHAPITRE 07

Payer sans risque

Le jour où tu paies, c'est le jour où tout peut basculer. Voici comment payer en gardant le contrôle.

EN BREF

- Paie **sur le compte de l'étude du notaire**, par virement. Jamais au vendeur, au démarcheur ou à un proche.
- Paie **en plusieurs fois** : un petit acompte après les vérifications, le reste à la signature.
- Chaque somme = **un reçu**. Garde toutes les preuves, même après la fin.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Compte de l'étude

Définition simple : Le compte bancaire officiel du bureau du notaire, où il garde l'argent des clients.

En jargon professionnel : *Compte affecté aux fonds de la clientèle, distinct du compte personnel du notaire (parfois ouvert à la Caisse des dépôts).*

Séquestre

Définition simple : L'argent est bloqué chez une personne neutre, qui ne le donne au vendeur que quand tout est en ordre.

En jargon professionnel : *Dépôt d'une somme entre les mains d'un tiers, chargé de la remettre à qui de droit à la réalisation des conditions prévues.*

Acompte

Définition simple : Une petite partie du prix, payée avant le reste.

En jargon professionnel : *Versement partiel à valoir sur le prix, qui engage les parties selon les termes du contrat.*

RIB

Définition simple : Le papier qui donne le numéro du compte bancaire où envoyer l'argent.

En jargon professionnel : *Relevé d'identité bancaire : coordonnées du compte (numéro, banque, titulaire).*

Promesse de vente

Définition simple : Un premier accord écrit : le vendeur promet de te vendre, à un prix et à des conditions précises.

En jargon professionnel : *Avant-contrat par lequel le promettant s'engage à vendre au bénéficiaire, sous conditions suspensives éventuelles.*

Abus de confiance

Définition simple : Quand quelqu'un à qui tu as confié de l'argent le garde ou l'utilise pour autre chose.

En jargon professionnel : *Infraction consistant à détourner des fonds ou des biens remis à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé.*

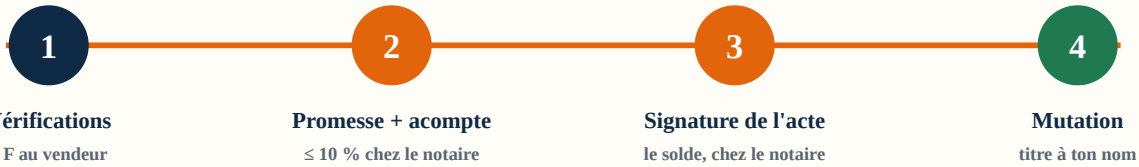
Les 6 règles du paiement

1. **Sur le compte de l'étude du notaire.** Pas au vendeur, pas au démarcheur, pas au cousin. En Côte d'Ivoire, la loi oblige chaque notaire à avoir un compte pour l'argent des clients à la Caisse des dépôts et consignations.
2. **Vérifie le compte par un 2e moyen.** Le RIB arrive par e-mail ou WhatsApp ? Appelle l'étude au numéro trouvé auprès de la Chambre des notaires, et fais confirmer le numéro de compte. Un faux message peut changer un seul chiffre.
3. **Un petit acompte, seulement après les vérifications.** Un conseil souvent donné : **10 % au maximum**. Et seulement quand le certificat de propriété et le rapport du géomètre sont bons.
4. **Jamais de liquide.** L'argent liquide ne laisse pas de trace. Si on te le demande, c'est un signal d'alarme, même chez un notaire.
5. **Un reçu pour chaque somme**, avec la date, le montant, le motif, le nom et la signature (le cachet de l'étude chez le notaire).

6. **Garde toutes les preuves** : avis de virement, reçus, décompte des frais, quittances des impôts, copie de l'acte, titre à ton nom.

> *« Vous êtes à l'étranger ? Différez votre achat si vous ne pouvez pas faire les démarches sur place. Et demandez des reçus signés pour toute somme payée. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2015

Le calendrier de paiement idéal



Le vendeur reçoit l'argent **par le notaire**, *au moment où l'acte est signé. Le travail n'est fini qu'à l'étape 4.*

1. **Les vérifications** (chapitre 4) : tu ne verses rien au vendeur. Tu paies seulement ton notaire et ton géomètre pour leur travail.
2. **La promesse de vente**, écrite par le notaire, avec un petit acompte versé sur le compte de l'étude. La promesse dit ce qui se passe si la vente ne se fait pas.
3. **La signature de l'acte de vente** : tu verses le solde et les frais sur le compte de l'étude. Le notaire paie le vendeur et les impôts.
4. **La mutation** : le notaire fait inscrire ton nom au Livre foncier et te remet la preuve. Tant que ce n'est pas fait, relance-le par écrit.

Virement, mobile money, liquide : que choisir ?

Moyen	Avantage	Danger
Virement sur le compte de l'étude	Trace bancaire, au nom de l'étude	Faux RIB envoyé par message : vérifie par téléphone
Mobile money	Rapide, laisse une trace	L'argent va sur le téléphone d'une personne, pas sur le compte de l'étude ; plafonds ; motif souvent absent
Liquide	Aucun	Aucune trace : à refuser

Le mobile money est très pratique pour les petites dépenses. Mais pour le prix d'un terrain, utilise le **virement sur le compte de l'étude**.

FAIT RÉEL — AFRIQUE CENTRALE, 2026

Un notaire est condamné par un tribunal à de la prison avec sursis et à plusieurs millions de dommages et intérêts. Il avait rassuré un acheteur sur un terrain dont le vrai propriétaire **n'était même pas au courant**. Le tribunal lui reproche aussi d'avoir **encaissé de l'argent en liquide, en dehors de la comptabilité de son étude**.

La leçon : même chez un notaire, pas de liquide. Virement sur le compte de l'étude, et reçu de l'étude.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2026

Un homme qui vit en Europe emprunte une dizaine de millions de francs CFA et laisse en garantie **les papiers de sa maison**. Plus tard, le prêteur réclame plus de trois fois la somme et présente une « vente » de la maison. L'enquête relève qu'aucun acte n'a été passé devant un notaire.

La leçon : ne remets jamais tes papiers originaux, et ne signe rien qui touche à ton terrain sans ton notaire.

CAS CONCRET — MAMADOU

Avant : Mamadou envoyait l'argent du terrain à son cousin par mobile money, un peu chaque mois, sans reçu.

Maintenant : il ne verse rien tant que son notaire n'a pas le certificat de propriété. Il appelle l'étude pour confirmer le RIB. Il verse un acompte de 10 % sur le compte de l'étude, contre reçu. Le solde partira à la signature de l'acte. Son cousin l'aide pour les visites, mais **il ne touche pas l'argent**.

> *« Prudence, prenez votre temps et ne versez pas trop vite votre argent. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2022

NIVEAU DÉBUTANT

Trois mots à retenir : **virement, étude, reçu**. Si une des trois choses manque, tu ne paies pas.

NIVEAU EXPERT

Fais écrire dans la promesse de vente des **conditions** : la vente ne se fait que si le certificat de propriété est bon, si le bornage confirme la surface et si aucun héritier ne s'oppose. Sinon, l'acompte est **rendu**. Prévois le sort de l'acompte noir sur blanc.

ERREUR À ÉVITER

Payer « pour réserver » avant toute vérification, parce que « d'autres acheteurs attendent ». C'est la technique de pression la plus courante.

ASTUCE

Crée un dossier « Terrain » dans ton téléphone et un dossier papier. Mets-y chaque preuve le jour même. Le **Kit 2** contient un modèle de **reçu d'acompte**, et le **Kit 4** un journal des paiements.

CHECKLIST : AVANT DE PAYER

- [ ] Les vérifications du chapitre 4 sont faites et prouvées par écrit.
- [ ] Le RIB est celui de l'étude du notaire, confirmé par téléphone.
- [ ] L'acompte est petit (10 % au maximum) et prévu dans une promesse écrite.
- [ ] Je ne paie jamais en liquide, ni à un intermédiaire.
- [ ] J'ai un reçu daté et signé pour chaque somme.
- [ ] Je garde toutes les preuves jusqu'au titre à mon nom (et après).

Règle du compte des notaires en Côte d'Ivoire : décret n° 2020-277. Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.

PARTIE 3

Acheter et construire depuis l'étranger

Tu vis loin ? Tu peux quand même acheter et construire. Mais il faut organiser la confiance : choisir la bonne personne, lui donner des pouvoirs limités, et protéger ton terrain pendant ton absence.

08 La personne de confiance

09 La procuration bien faite

10 Protéger son terrain vide

CHAPITRE 08

La personne de confiance : la choisir, la limiter, la contrôler

Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question d'organisation.

EN BREF

- Sur place, tu as besoin de quelqu'un. Mais **ne lui confie jamais les 3 clés à la fois** : l'argent, les papiers et le chantier.
- Choisis une personne qui **accepte d'être contrôlée**, pas celle qui a le plus besoin d'argent.
- Envoie l'argent **petit à petit**, et seulement contre des preuves.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Masla

Définition simple : Laisser passer une faute « pour ne pas casser la famille » ou la paix sociale.

En jargon professionnel : *Mot wolof (Sénégal) désignant la recherche du compromis et l'évitement du conflit, au risque de tolérer les abus.*

Mandataire

Définition simple : La personne à qui tu donnes le droit d'agir à ta place.

En jargon professionnel : *Personne investie d'un mandat, qui accomplit des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant.*

Preuve

Définition simple : Quelque chose qu'on peut montrer : un reçu, une facture, une photo datée, une vidéo.

En jargon professionnel : *Élément matériel permettant d'établir la réalité d'un fait ou d'un paiement (écrit, constat, enregistrement).*

Maîtrise d'ouvrage déléguée

Définition simple : Payer une société pour gérer ton projet à ta place, avec un contrat.

En jargon professionnel : *Mandat par lequel le maître d'ouvrage confie à un professionnel tout ou partie de ses attributions, dans les limites écrites du contrat.*

Visite inopinée

Définition simple : Une visite surprise, sans prévenir.

En jargon professionnel : *Contrôle sur site non annoncé, destiné à constater l'état réel des lieux ou des travaux.*

Pourquoi l'argent « disparaît » parfois dans la famille

Beaucoup de personnes de la diaspora racontent la même histoire : l'argent envoyé pour le terrain ou le chantier a servi à autre chose. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. Souvent, la personne sur place a **des besoins urgents** (santé, école, loyer). Elle se dit qu'elle remboursera. Et elle sait que tu ne porteras pas plainte contre un frère ou un cousin : c'est le **masla**.

Le problème n'est donc pas « ta famille est mauvaise ». Le problème, c'est **un système sans contrôle**. Ce chapitre t'aide à construire ce contrôle, sans casser la famille.

> *« Le problème, c'est de confier ton argent à des gens qui ont besoin d'argent, surtout la famille. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur la construction au pays, 2026

Les 5 critères pour choisir ta personne de confiance

1. **Elle a un revenu à elle.** Évite de confier l'argent à quelqu'un qui en a désespérément besoin : tu le mets en tentation.
2. **Elle accepte d'être contrôlée.** Reçus, photos, appels vidéo : si ça la vexe, ce n'est pas la bonne personne.
3. **Elle a du temps** pour aller au bureau foncier, chez le notaire, sur le terrain.
4. **Elle connaît un peu le sujet**, ou elle accepte de suivre ta méthode (ce livre, les kits).
5. **Elle n'a rien à gagner en secret** : elle n'est pas aussi le vendeur, l'agent immobilier ou le maçon.

Ne donne jamais les 3 clés à la même personne



*Trois clés, **trois mains différentes**. Si une personne trompe, les deux autres le voient.*

- **L'argent** reste sous ton contrôle : tu paies toi-même le notaire, les fournisseurs ou l'entreprise, par virement, contre facture.
- **Les papiers** sont chez ton notaire, et les originaux à ton nom. Ta personne de confiance a des copies, pas les originaux.
- **Le chantier** est suivi par ta personne de confiance (ou une société de suivi). Elle surveille, elle envoie des preuves, mais elle ne garde pas l'argent.

La règle des petits envois contre preuves

Ne fais jamais un gros envoi « pour tout le chantier ». Envoie seulement ce qu'il faut pour **l'étape suivante**. L'envoi suivant part quand tu as reçu les preuves de l'étape d'avant : factures, photos datées, appel vidéo sur place.

> *« Jamais donner de l'argent à quelqu'un, même ta propre mère. […] J'ai envoyé maximum 1 million à la fois et je demandais des preuves de chaque chose ajoutée au bâtiment, pourtant c'était mon frère. »*
>
> Commentaire d'un internaute de la diaspora, 2026

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2026

Un homme qui vit à l'étranger confie **une très grosse somme** à son ancien beau-frère, pour acheter une parcelle. La parcelle **n'a jamais été achetée**. Une enquête pour abus de confiance est ouverte. La personne mise en cause est présumée innocente.

La leçon : ce n'est pas le lien de famille qui protège, c'est la méthode : paiement au notaire, preuves, contrôle.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Un neveu qui vit en Europe accuse son oncle d'avoir détourné de l'argent qu'il lui avait confié. Devant le tribunal, l'oncle est **relaxé** et le neveu perd son procès.

La leçon : quand l'argent est confié sans écrit précis, il est très difficile de prouver devant un juge ce qui a été confié, et pour quoi faire. Chaque envoi doit avoir un motif écrit et un reçu.

Les autres solutions

- **Une société de suivi de chantier** : elle visite, fait des rapports et des photos, contre un prix mensuel (chapitre 16). Vérifie qu'elle existe vraiment et signe un contrat.
- **Un ami du métier** (architecte, technicien du bâtiment) qui fait une visite de contrôle, payée, à chaque grande étape.
- **Des visites surprises** : toi-même quand tu rentres, ou une deuxième personne, sans prévenir la première.

- **Attendre** : si tu ne peux rien contrôler, il vaut parfois mieux reporter l'achat.

CAS CONCRET — MAMADOU

Mamadou demande à son cousin des nouvelles du terrain. Le cousin finit par avouer : une partie de l'argent a payé l'hôpital de sa mère. Le terrain n'est pas encore payé.

Ce qu'il aurait dû faire : payer lui-même le notaire, par virement, après les vérifications ; donner au cousin un rôle clair (visites, photos, rendez-vous) et **une petite somme pour ses frais**, prévue d'avance. Aujourd'hui, Mamadou reprend avec cette méthode. Il aide aussi sa tante, mais **à part**, avec un autre envoi : l'argent du terrain n'est plus mélangé avec l'argent de la famille.

NIVEAU DÉBUTANT

Une seule règle : **la personne qui surveille n'est pas la personne qui encaisse**.

NIVEAU EXPERT

Formalise le rôle de ta personne de confiance : une **lettre de mission** (tâches, fréquence des rapports, indemnité), une procuration **spéciale et limitée** si elle doit signer (chapitre 9), et un **compte dédié** au projet que toi seul contrôles. En cas de maîtrise d'ouvrage déléguée, tout ce qui n'est pas écrit dans le contrat n'est pas dû.

ERREUR À ÉVITER

Mélanger l'argent du projet et l'aide à la famille. Si tu veux aider, aide **à part**, clairement. L'argent du terrain doit avoir un seul but, et des preuves.

ASTUCE

Dis-le dès le début, gentiment : « Je fais comme ça avec tout le monde, même avec moi-même : chaque franc a un reçu. » Ce n'est pas de la méfiance, c'est **ta méthode**. Le **Kit 2** contient un message type pour demander les preuves sans vexer.

CHECKLIST : MA PERSONNE DE CONFIANCE

- [ ] Elle a un revenu et du temps, et elle accepte d'être contrôlée.
- [ ] Elle n'est ni le vendeur, ni l'agent, ni le maçon.
- [ ] Elle n'a pas les 3 clés : l'argent reste chez moi et chez le notaire.
- [ ] Les originaux des papiers sont à mon nom, chez mon notaire.
- [ ] J'envoie petit à petit, contre preuves (factures, photos datées, vidéo).
- [ ] Une 2e personne ou une visite surprise vérifie de temps en temps.

Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes. Les phrases de la diaspora sont de vrais commentaires publics (orthographe corrigée, lieux remplacés par « au pays »).

CHAPITRE 09

La procuration bien faite

Elle permet à quelqu'un de signer à ta place. Bien faite, elle te protège. Mal faite, elle donne tout ton pouvoir à une autre personne.

EN BREF

- Dans les 7 pays du livre, nous n'avons trouvé **aucun moyen de signer l'acte de vente en ligne**. Si tu n'es pas là, il faut une **procuration**.
- Fais une procuration **notariée et spéciale** : un seul terrain, une seule opération, une date de fin, et pas le droit de toucher l'argent.
- Signe-la au **consulat** du pays du terrain, ou chez un notaire là où tu vis, puis fais-la reconnaître (apostille ou légalisation).

LES MOTS À CONNAÎTRE

Procuration

Définition simple : Un papier où tu dis : « J'autorise cette personne à faire cette chose à ma place. »

En jargon professionnel : *Acte par lequel le mandant donne pouvoir au mandataire d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes juridiques.*

Procuration spéciale

Définition simple : Une procuration pour **une seule chose précise** (ce terrain, cette vente), et rien d'autre.

En jargon professionnel : *Mandat limité à une ou plusieurs opérations déterminées, par opposition au mandat général.*

Révocation

Définition simple : Annuler la procuration quand tu veux.

En jargon professionnel : *Acte unilatéral par lequel le mandant met fin au mandat, à notifier au mandataire et aux tiers concernés.*

Apostille

Définition simple : Un cachet spécial qui rend un papier valable dans un autre pays, sans passer par l'ambassade.

En jargon professionnel : *Formalité de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 qui atteste l'origine d'un acte public et remplace la légalisation entre États parties.*

Légalisation

Définition simple : Faire confirmer la signature d'un papier par les autorités, souvent jusqu'au consulat, pour qu'un autre pays l'accepte.

En jargon professionnel : *Formalité attestant la véracité de la signature et la qualité du signataire d'un acte destiné à l'étranger.*

Consulat

Définition simple : Le bureau du pays d'origine dans une grande ville étrangère, qui aide ses citoyens pour leurs papiers.

En jargon professionnel : *Représentation consulaire exerçant notamment des fonctions administratives et notariales pour ses ressortissants.*

Procuration générale ou spéciale ?

Générale (à éviter)	Spéciale (à faire)
« Gérer tous mes biens », « faire tout ce qui est utile »	« Signer l'achat du terrain titre n° … chez le notaire … »
Sans date de fin	Valable 3 à 6 mois, par exemple
Peut encaisser, vendre, hypothéquer	Ne peut **ni encaisser, ni revendre, ni hypothéquer**
Peut se faire remplacer par quelqu'un d'autre	Ne peut pas se faire remplacer

Une procuration simple, signée sur papier libre et « légalisée » à la mairie, **certifie seulement la signature**. Elle est plus facile à falsifier. Pour un terrain, demande une procuration **notariée** (faite devant un notaire ou au consulat).

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST

Dans une grande ville, plus de **deux cents lots** auraient été attribués à partir de **procurations falsifiées**, avec la complicité présumée d'agents administratifs. Les vrais propriétaires n'avaient rien signé.

La leçon : une procuration se fabrique. Plus elle est précise, notariée et vérifiable, plus elle est difficile à imiter.

Ce que ta procuration doit contenir

Le texte final doit être rédigé par le notaire. Mais voici ce que tu dois exiger :

1. **Les identités complètes** : toi (numéro de passeport ou de carte, adresse à l'étranger) et la personne que tu autorises.
2. **Le terrain précis** : numéro du titre (ou de l'ACD, ou du NUP au Bénin), lieu, surface, nom du vendeur.
3. **Le prix maximum** autorisé.
4. **Ce que la personne PEUT faire** : signer l'acte de vente chez **un notaire nommé** et retirer le titre **à ton nom**.
5. **Ce qu'elle NE PEUT PAS faire** : encaisser l'argent, revendre, hypothéquer, acheter à son propre nom, se faire remplacer.
6. **Une date de fin** courte (par exemple 3 à 6 mois).
7. **Ton droit de l'annuler** à tout moment. Si tu l'annules, préviens par écrit le notaire et la personne.

Le **Kit 2** contient une liste de points à donner à ton notaire pour rédiger ta procuration.

Où la signer ? Apostille ou légalisation ?

Option 1 : au consulat ou à l'ambassade du pays du terrain, là où tu vis. C'est souvent le plus simple : le papier est fait par le pays lui-même. Demande à l'avance les pièces, le prix et le délai.

Option 2 : chez un notaire du pays où tu vis. Ensuite, le papier doit être reconnu dans le pays du terrain :

Pays du terrain	Apostille ?	Si la procuration est faite en France
Sénégal	Oui, depuis le 23 mars 2023	Apostille, ou dispense selon les accords (à vérifier)
Côte d'Ivoire	Non	Dispense de légalisation selon les tableaux officiels (à vérifier)
Cameroun	Non	Dispense (accord franco-camerounais de 1974, à vérifier)
Bénin	Non	Dispense (accord franco-béninois de 1975, à vérifier)
Gabon	Non	Légalisation obligatoire
Togo	Pas encore en vigueur (loi votée en août 2026)	Dispense selon les tableaux (à vérifier)
Guinée	Aucune preuve d'adhésion trouvée	Prévois la légalisation consulaire

À confirmer avec le notaire du pays du terrain : il doit accepter ta procuration. Situation relevée en novembre 2026.

Tu vis hors de France et le pays du terrain n'accepte pas l'apostille ? Il faut une légalisation « en chaîne » : notaire local, puis autorités du pays où tu vis, puis consulat du pays du terrain. C'est long : signer directement au consulat est souvent plus simple.

À distance : en France, il existe une procuration notariée signée en visio avec un notaire français. C'est pratique, mais le notaire africain doit accepter ce document : demande-lui avant.

> *« N'écoutez pas les charlatans qui sont prêts à vous vendre n'importe quoi, par le simple fait que vous avez déjà dit la chose principale pour eux : vous êtes étrangère, et donc pleine d'argent. »*
>
> Message d'une internaute vivant à l'étranger, forum d'expatriés, 2023

CAS CONCRET — MAMADOU

Mamadou ne peut pas rentrer à Conakry pour la signature. Il va à l'ambassade de Guinée à Paris (service consulaire) avec son passeport et les références exactes du terrain. Sa procuration autorise son cousin à **signer cet achat-là, chez ce notaire-là**, pour un prix maximum, pendant 4 mois. Le cousin **ne peut pas encaisser** : l'argent part directement du compte de Mamadou vers le compte de l'étude. Mamadou envoie une copie de la procuration au notaire et lui demande de l'appeler le jour de la signature.

Les pièces à fournir, le prix et le délai sont à demander à l'ambassade : nous ne les avons pas trouvés.

NIVEAU DÉBUTANT

Retiens la formule : **un terrain, une vente, un notaire, une date de fin, zéro argent dans les mains**.

NIVEAU EXPERT

Ajoute « **sans faculté de substitution** », désigne le notaire instrumentaire, prévois la remise du titre au nom du mandant uniquement, et notifie toute révocation par écrit au notaire. Vérifie la forme exigée localement : au Cameroun, la vente d'un terrain titré doit être notariée, à peine de nullité.

ERREUR À ÉVITER

Donner une procuration générale « pour aller plus vite ». Elle peut servir à vendre ton terrain, à l'hypothéquer, ou à acheter au nom d'une autre personne.

ASTUCE

Après la signature, demande au notaire **une copie de l'acte** et, plus tard, **le titre à ton nom**. Au Bénin, tu peux suivre ta parcelle avec son NUP (code *401#) ; en Côte d'Ivoire, ton dossier sur le site SIGFU.

CHECKLIST : MA PROCURATION

- [ ] Elle est notariée (notaire ou consulat), pas sur papier libre.
- [ ] Elle vise un seul terrain, avec son numéro, et un notaire nommé.
- [ ] Elle fixe un prix maximum et une date de fin.
- [ ] Elle interdit d'encaisser, de revendre, d'hypothéquer et de se faire remplacer.
- [ ] Le notaire du pays du terrain a confirmé qu'il l'accepte (apostille ou légalisation).
- [ ] Je sais comment l'annuler, et je préviens par écrit si je l'annule.

Règles d'apostille et de légalisation relevées en novembre 2026 (sources officielles quand elles étaient lisibles, sinon tableaux publics, signalés « à vérifier »). Le fait réel est tiré d'une affaire publiée dans la presse africaine, rendu anonyme.

CHAPITRE 10

Protéger son terrain vide

Un terrain vide, dont le propriétaire vit loin, attire les escrocs. Montre que quelqu'un veille.

EN BREF

- Un terrain nu et jamais visité peut être **clôturé, occupé ou revendu** par d'autres pendant ton absence.
- Le meilleur bouclier reste le **titre à ton nom**. Ensuite, il faut **marquer** le terrain et le **visiter**.
- 6 protections simples : bornes et clôture, plaque, gardien, visites surprises, impôts à ton nom, photos datées.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Occupation

Définition simple : Le fait d'utiliser un terrain : y habiter, y construire, le clôturer, le cultiver.

En jargon professionnel : *Mainmise matérielle sur un bien, qui peut créer une apparence de droit au profit de l'occupant.*

Impôt foncier

Définition simple : L'impôt payé chaque année par le propriétaire d'un terrain ou d'une maison.

En jargon professionnel : *Contribution foncière assise sur les propriétés bâties ou non bâties, due par le propriétaire inscrit.*

Opposition

Définition simple : Une alerte officielle déposée au bureau foncier pour bloquer une vente ou un papier.

En jargon professionnel : *Acte par lequel un tiers fait valoir ses droits pour empêcher une inscription ou une mutation au Livre foncier.*

Pourquoi un terrain vide est une cible

Un escroc cherche un terrain **qui n'a pas l'air d'avoir de maître** : pas de clôture, pas de bornes visibles, jamais de visite. Il peut le revendre, ou le clôturer pour faire croire qu'il est à lui. Quand le vrai propriétaire revient, il doit se battre pendant des années.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST

Un réseau repère des **terrains nus**, souvent de personnes qui vivent à l'étranger. La nuit, il les **clôture** pour faire croire qu'il en est le propriétaire. Ensuite, il les vend à des acheteurs. Plusieurs membres du réseau sont arrêtés.

La leçon : un terrain qu'on ne visite jamais est un terrain qu'on peut te prendre.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2024

Pendant qu'un propriétaire séjourne en Europe, son terrain est **vendu à son insu**. Il découvre même que quelqu'un a payé les impôts du terrain à sa place, sans qu'il sache qui.

La leçon : paie toi-même les impôts de ton terrain, et garde les reçus. Ce sont aussi des preuves.

Les 6 protections

1. **Bornes visibles et clôture.** Fais vérifier les bornes par ton géomètre. Une clôture, même simple, montre que le terrain a un propriétaire. Demande s'il faut une autorisation pour clôturer dans ta commune.
2. **Une plaque.** « Propriété privée — Titre foncier n° … — Ne pas acheter. » Avec un numéro de contact (celui de ton notaire ou de ta personne de confiance).
3. **Un gardien**, si tu as des matériaux ou une construction sur place. Paie-le régulièrement : un gardien mal payé est un risque (chapitre 14).
4. **Des visites régulières, sans prévenir.** Toi quand tu rentres, ou une 2e personne de confiance. Change les jours.
5. **Les impôts fonciers à ton nom**, payés chaque année, avec les reçus gardés.

6 **Des photos et vidéos datées** du terrain, tous les 3 mois, avec les bornes et les voisins visibles. Si quelqu'un touche ton terrain, tu as des preuves.

> *« Je vis hors de mon pays depuis 35 ans. J'ai investi chez moi. Mes maisons sont fermées avec des vigilants payés pour cela. Je vais au pays chaque trimestre sans aviser… pour voir l'état de mes biens. Ça fonctionne. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur la construction au pays, 2026

Et si ta maison est finie mais vide ?

Une maison vide pose les mêmes problèmes. Beaucoup la confient à un parent « pour la garder ». Des années plus tard, le parent se croit chez lui. Une autre solution : la **mettre en location** avec un contrat écrit et une agence ou une personne qui gère, contre reçus. Le loyer paie l'entretien, et le contrat dit clairement qui est le propriétaire.

> *« Elle aurait dû mettre sa maison en location au lieu de la confier à un parent. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur la construction au pays, 2026

CAS CONCRET — AÏCHA

Aïcha a enfin un terrain avec ACD à son nom, à Bingerville. Elle ne peut pas construire tout de suite. Elle fait vérifier les bornes, construit un petit mur de clôture, pose une plaque avec le numéro de l'ACD, et passe **un dimanche par mois**, à des dates différentes, pour prendre des photos. Un jour, elle trouve des piquets plantés par un inconnu : elle a ses photos datées et son ACD, et va directement voir son notaire.

NIVEAU DÉBUTANT

Un terrain protégé, c'est un terrain qui **se voit** : bornes, clôture, plaque, et quelqu'un qui passe.

NIVEAU EXPERT

Fais faire un **certificat de propriété** tous les ans pour vérifier qu'aucune inscription (hypothèque, opposition, mutation) n'a été faite à ton insu. En cas d'occupation, fais constater par un **huissier** avant toute discussion, et consulte un avocat.

ERREUR À ÉVITER

Laisser le terrain sans papiers à ton nom « parce qu'il est vide et qu'on n'en a pas besoin pour l'instant ». Un terrain sans titre et sans occupation peut être revendu, même des années plus tard (chapitre 2).

ASTUCE

Pour les photos, demande toujours la même vue : depuis la même borne, avec le même voisin en arrière-plan. Tu verras tout de suite si quelque chose a changé.

CHECKLIST : MON TERRAIN VIDE EST PROTÉGÉ

- [ ] Le titre est à mon nom, l'original est en lieu sûr.
- [ ] Les bornes sont visibles et vérifiées par mon géomètre.
- [ ] Une clôture et une plaque avec le numéro du titre sont en place.
- [ ] Quelqu'un passe au moins une fois par mois, sans prévenir.
- [ ] Je paie moi-même les impôts fonciers et je garde les reçus.
- [ ] J'ai des photos datées tous les 3 mois.
- [ ] Je demande un certificat de propriété chaque année.

Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.

PARTIE 4

Construire

Le terrain est à ton nom ? Bravo. Maintenant, l'argent peut disparaître par trois trous : l'avance trop grosse, les matériaux, et l'absence de contrôle. Voici comment les boucher, étape par étape.

11 Calculer le budget de ta maison

12 Permis, architecte, étude de sol

13 Choisir le maçon et signer un contrat

14 Les matériaux

15 Payer le chantier par étapes

16 Suivre un chantier à distance

CHAPITRE 11

Calculer le budget de ta maison avant de commencer

Une maison inachevée, c'est souvent un budget mal calculé. Fais les comptes avant de poser la première brique.

EN BREF

- Les vidéos « une maison avec 3 millions » oublient souvent **la main-d'œuvre et le transport**. Ne t'y fie pas.
- Ton budget = **devis des travaux + imprévus + papiers et études + suivi du chantier**.
- Mieux vaut **construire par phases** et finir une partie, que tout commencer et ne rien finir.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Devis

Définition simple : Le papier où le maçon ou l'entreprise écrit le prix de chaque travail, avant de commencer.

En jargon professionnel : *Document détaillant la nature, les quantités et le prix des travaux proposés, qui engage son auteur une fois accepté.*

Gros œuvre

Définition simple : Ce qui tient la maison debout : fondations, murs, poteaux, dalle, toit.

En jargon professionnel : *Ensemble des ouvrages assurant la stabilité et la solidité du bâtiment (structure, maçonnerie, charpente).*

Second œuvre

Définition simple : Ce qui rend la maison habitable : portes, fenêtres, électricité, plomberie, carrelage, peinture.

En jargon professionnel : *Ensemble des lots de finition et d'équipement réalisés après le gros œuvre.*

Coût au m²

Définition simple : Le prix pour construire 1 mètre carré de maison. On le multiplie par la surface.

En jargon professionnel : *Ratio coût total des travaux / surface construite, utile pour une première estimation seulement.*

Béton armé

Définition simple : Du béton avec des barres de fer dedans, pour les poteaux, les poutres et la dalle.

En jargon professionnel : *Matériau composite associant béton et armatures en acier, dimensionné par calcul.*

Imprévus

Définition simple : Une réserve d'argent pour les surprises : hausse des prix, travaux oubliés.

En jargon professionnel : *Provision pour aléas intégrée au budget prévisionnel.*

Pourquoi les vidéos « maison à 3 millions » trompent

Sur YouTube, les vidéos qui promettent une maison avec très peu d'argent sont parmi les plus vues. Mais les internautes eux-mêmes le remarquent : souvent, le prix annoncé **ne compte pas la main-d'œuvre ni le transport**. Et un prix « d'appel » n'est pas un vrai devis pour **ton** terrain.

> *« Il a bien précisé qu'il n'avait pas inclus le coût de la main-d'œuvre et du transport… les maçons et autres nous grugeaient sur les gros œuvres. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur la construction au pays

Les 4 parties de ton budget

1. **Le devis des travaux**, étape par étape : fondations, élévation des murs, poteaux et dalle, toiture, menuiseries, électricité et plomberie, finitions. Demande 3 devis (chapitre 13).
2. **Les imprévus** : garde une réserve. Les prix bougent : au Sénégal, le camion de 20 m³ de sable est passé de 70 000-80 000 F à 150 000 F en 2025.
3. **Les papiers et les études** : permis de construire, plans, étude de sol, bureau de contrôle si c'est obligatoire (chapitre 12).
4. **Le suivi** : tes voyages, ou une société de suivi, ou un technicien qui contrôle (chapitre 16).

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Dans une région, le ciment vient à manquer : les magasins sont vides et beaucoup de chantiers s'arrêtent. Selon un commerçant, une seule usine fonctionne encore. Ailleurs dans le même pays, le prix du sac grimpe nettement, et un fabricant de briques augmente ses prix puis arrête de produire.

La leçon : les prix et les stocks peuvent changer en quelques semaines. Garde une réserve d'imprévus et ne lance pas une étape sans avoir l'argent de toute l'étape.

Le coût au m² : un repère, pas un devis

Le coût au m² sert seulement à savoir si ton projet est réaliste. Les chiffres trouvés viennent surtout de **guides commerciaux**, donc à prendre avec prudence :

Pays	Repère trouvé (non officiel)
Côte d'Ivoire	Économique : 150 000 à 220 000 F/m² ; moyen : 200 000 à 300 000 F/m². Villa 3 chambres : 25 à 30 M F (économique, 75-85 m²), 30 à 38 M F (standard, 90-110 m²)
Sénégal	Un guide commercial : 300 000 à 500 000 F/m²
Cameroun	Forum (non daté) : 100 000 à 200 000 F/m² selon le standing
Guinée, Togo, Bénin, Gabon	Aucun chiffre fiable trouvé : demande des devis

Ces chiffres ne remplacent pas 3 devis pour ton plan et ton terrain.

Les prix des matériaux (repères datés)

Pays	Ciment	Autres repères
Sénégal	71 951 F la tonne (≈ 3 600 F le sac), 2e trim. 2026	Fer de 8 : 49 400 F les 100 kg ; fer de 12 : 48 790 F ; sable : 88 836 F les 16 m³ ; gravier : 120 082 F les 8 m³ (statistique officielle)
Côte d'Ivoire	102 000 à 106 250 F la tonne au détail à Abidjan (prix maximum, janv. 2025)	Fer, parpaings : non trouvés
Cameroun	5 100 à 5 300 F le sac à Douala et Yaoundé (fév. 2026)	Fer : 450 000 à 550 000 F la tonne (guide, incertain)
Guinée	75 000 à 95 000 GNF le sac à Conakry (juin 2025) ; 120 000 à 125 000 GNF à N'Zérékoré	Location d'étais : 50 000 GNF par jour et par poteau (2025)
Togo	81 000 F la tonne, soit 4 050 F le sac (prix plafond, avril 2025)	Non trouvés
Bénin	75 000 F la tonne à Cotonou (prix plafond de 2022)	Fer : environ 600 000 à 650 000 F la tonne (avril 2024)
Gabon	Environ 5 300 F le sac à Libreville (déc. 2025)	Tôle bac 5-6 m : 7 300 F (2023)

La main-d'œuvre : au Sénégal, un ouvrier de chantier à Dakar gagnait **5 000 F par jour** « quand il travaille », un apprenti 2 000 F (presse, septembre 2025). Ailleurs, nous n'avons pas trouvé de chiffre fiable : demande le prix au maçon, par écrit.

Vérifier un devis : la quantité de ciment

Tu n'es pas ingénieur, mais tu peux faire un calcul simple pour voir si un devis est raisonnable. Repère souvent cité : environ **350 kg de ciment par m³** de béton armé (7 sacs de 50 kg). **C'est le bureau d'études ou l'ingénieur qui fixe le vrai dosage.**

EXERCICE CORRIGÉ — LE CIMENT D'UNE DALLE

Une dalle de 10 m sur 8 m, épaisse de 15 cm. Combien de sacs de ciment environ, et quel prix au Sénégal (prix de 2026) ?

> Volume : 10 × 8 × 0,15 = **12 m³** de béton
>
> Ciment : 12 × 350 kg = 4 200 kg = **84 sacs** de 50 kg
>
> Prix : 4,2 tonnes × 71 951 F = **302 194 F** de ciment

Si le devis annonce 150 sacs pour cette dalle, demande pourquoi. Si on t'en annonce 40, demande aussi : **trop peu de ciment** rend le béton fragile.

Pour les briques, un maçon briquetier interrogé par la presse en 2025 disait faire **30 briques avec un sac de ciment** (3 brouettes de sable par sac), et refuser de « mettre plus de sable avec peu de ciment ». C'est l'avis d'un maçon, pas une norme : demande le rendement à ton fabricant.

EXERCICE CORRIGÉ — LA VILLA D'AÏCHA

Aïcha reçoit un devis de **30 000 000 F** pour une villa basse de 3 chambres (dans la fourchette des guides). Quel budget total prévoir ?

> Devis des travaux : **30 000 000 F**
>
> Imprévus (elle choisit 10 %) : **3 000 000 F**
>
> Permis de construire ordinaire (tarif officiel) : **50 000 F**
>
> Étude de sol (guides, incertain) : **500 000 à 1 000 000 F**
>
> Suivi : 2 visites par mois à 35 000 F/mois pendant 10 mois : **350 000 F**

Budget total : 33 900 000 à 34 400 000 F. Si Aïcha n'a que 20 millions aujourd'hui, elle construit **par phases** : d'abord le gros œuvre et le toit, puis le reste.

> *« Je préfère construire un bâtiment avec 1 chambre et 1 salon fini que de construire 3 chambres et 1 salon inachevé. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur les maisons inachevées

CAS CONCRET — MAMADOU

Mamadou voulait un étage, tout de suite. Avec ses calculs, il voit qu'il n'a pas assez. Il demande un plan qui permet d'ajouter l'étage plus tard (fondations et poteaux prévus pour). Il construit d'abord le rez-de-chaussée, **fini et habitable**. L'étage viendra quand l'argent sera là.

NIVEAU DÉBUTANT

Ne commence pas avec tout ton argent dans les fondations. Calcule d'abord ce qu'il faut pour **une étape finie**.

NIVEAU EXPERT

Demande un devis **quantitatif** (quantités × prix unitaires), par lots. Compare les quantités entre 3 devis, pas seulement les totaux. Réactualise les prix au moment de chaque achat, et garde 10 % d'imprévus.

ERREUR À ÉVITER

Choisir le devis le moins cher sans regarder les quantités. Un devis bas peut cacher **moins de ciment, moins de fer**, ou des travaux oubliés qu'on te fera payer plus tard.

ASTUCE

Le **Kit 3** contient un tableau de budget par étapes et le calcul du ciment. Remplis-le avec les 3 devis côte à côte.

CHECKLIST : MON BUDGET MAISON

- [ ] J'ai 3 devis détaillés, avec les quantités.
- [ ] J'ai ajouté les imprévus (au moins 10 %).
- [ ] J'ai compté le permis, les plans, l'étude de sol, le contrôle.
- [ ] J'ai compté le suivi (voyages ou société de suivi).
- [ ] Je sais quelle étape je peux finir avec l'argent que j'ai.

Prix relevés en novembre 2026 : statistiques officielles (Sénégal), prix plafonds publics, presse et guides commerciaux (signalés). Les prix changent vite : vérifie-les au moment d'acheter.

CHAPITRE 12

Permis, architecte, étude de sol : ce qui est obligatoire et pourquoi

Ce ne sont pas des papiers « pour faire joli ». Ils existent parce que des bâtiments s'effondrent.

EN BREF

- Le **permis de construire** est obligatoire dans les 7 pays. Sans lui, tu risques l'arrêt du chantier, une amende, la démolition, et tu auras du mal à revendre.
- Selon le pays et la taille de la maison, un **architecte**, une **étude de sol** et un **bureau de contrôle** peuvent être obligatoires.
- Les experts citent toujours les mêmes causes d'effondrement : **pas assez de ciment, mauvais fer, main-d'œuvre peu qualifiée, pas d'étude de sol**.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Permis de construire

Définition simple : L'autorisation officielle de construire ta maison, selon un plan accepté.

En jargon professionnel : *Autorisation d'urbanisme délivrée après contrôle de la conformité du projet aux règles d'urbanisme et de construction.*

Étude de sol

Définition simple : Un laboratoire teste le terrain pour savoir quel poids il peut porter et quelles fondations il faut.

En jargon professionnel : *Étude géotechnique déterminant la nature et la portance du sol pour dimensionner les fondations.*

Bureau de contrôle

Définition simple : Une société agréée qui vérifie que la construction respecte les règles de solidité.

En jargon professionnel : *Organisme agréé de contrôle technique chargé de prévenir les aléas affectant la solidité de l'ouvrage.*

R+2

Définition simple : Un bâtiment avec un rez-de-chaussée et 2 étages au-dessus.

En jargon professionnel : *Notation du nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée.*

Accord tacite

Définition simple : Si l'administration ne répond pas dans le délai, c'est comme si elle avait dit oui.

En jargon professionnel : *Décision implicite d'acceptation née du silence de l'administration à l'expiration du délai d'instruction.*

Garantie décennale

Définition simple : Pendant 10 ans, le constructeur répond des gros défauts qui menacent la solidité.

En jargon professionnel : *Responsabilité de plein droit du constructeur pendant dix ans après réception, pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage.*

Pourquoi ces règles existent

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2026

La nuit, un immeuble de près de dix étages, encore en chantier, s'effondre. Il y a plusieurs morts. Selon les autorités, le bâtiment **n'avait aucune autorisation conforme**.

FAIT RÉEL — AFRIQUE CENTRALE, 2023

Un immeuble de 4 niveaux s'effondre sur une maison voisine : plus de trente morts. **Les voisins avaient signalé des fissures et des défauts.** Après le drame, le gouvernement rappelle qu'il faut un permis et qu'il faut respecter strictement le plan approuvé.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2026

Un ouvrier de 27 ans meurt en tombant du premier étage d'un chantier. Le propriétaire **n'avait pas d'autorisation de construire** ; la mairie avait demandé l'arrêt des travaux, mais il avait dit de continuer. Les ouvriers n'avaient presque aucune protection.

La leçon de ces 3 faits : sans permis et sans contrôle, personne ne vérifie la solidité. Et en cas d'accident, **c'est le propriétaire qui est en première ligne**.

Le permis de construire, pays par pays

Pays	Ce que nous avons trouvé (à confirmer sur place)
Guinée	Permis obligatoire. Guichet unique à Conakry : délai annoncé d'environ 7 jours (2020). Architecte exigé pour le projet, sauf petits travaux. Coût actuel : non trouvé.
Côte d'Ivoire	Guichet unique du permis à Abidjan. Tarif officiel : 50 000 F (permis ordinaire). Depuis 2020, dès R+2, contrat avec un bureau de contrôle ou un ingénieur-conseil agréé. Délais annoncés variables (environ 30 jours).
Sénégal	Demande en ligne (TELEDAC) dans la région de Dakar : 28 jours (dossier simple), 40 jours (complexe). Code de la construction de 2009 : contrôle technique et assurance.
Cameroun	Plan fait sous la responsabilité d'un architecte inscrit à l'Ordre (loi de 2004). Permis périmé après 24 mois sans travaux.
Bénin	Demande en ligne (Cotonou depuis 2021). Pas d'architecte obligatoire en dessous de 150 m². Étude géotechnique par un laboratoire agréé exigée.
Gabon	Délai prévu de 15 jours ; sans réponse après 15 jours, le permis est considéré comme accordé (accord tacite, décret de 2018).
Togo	Permis obligatoire avant le premier coup de pioche, à la mairie. Seuil pour l'architecte : non trouvé.

Construire sans permis, c'est aussi un problème plus tard : pour **revendre**, pour **louer** à une entreprise, ou pour obtenir un **crédit**. Un acheteur prudent demandera le permis.

L'architecte : utile même quand il n'est pas obligatoire

L'architecte fait les plans, vérifie qu'ils respectent les règles, et peut suivre le chantier. Méfie-toi des faux architectes : demande le **numéro d'inscription à l'Ordre des architectes**.

> *« Je vous passe les "faux architectes", en réalité dessinateurs, qui nous ont tout d'abord escroqués sur les honoraires, mais pas que… (en nous mettant par exemple un entrepreneur qui n'est autre que son frère !) »*
>
> Message d'un couple de la diaspora sur un forum d'expatriés, 2018

L'étude de sol

Un sol argileux, sableux, humide, ou une pente, ne porte pas une maison de la même façon. L'étude de sol dit quelles fondations il faut. Elle coûterait environ **500 000 à 1 000 000 F** en Côte d'Ivoire selon des guides (incertain). C'est peu, comparé au prix d'une maison qui fissure. Elle est exigée au Bénin, et les experts la recommandent partout, surtout pour un étage, un terrain en pente ou près de l'eau.

Les 4 causes d'effondrement citées par les experts

1. **Pas assez de ciment** dans le béton (pour « économiser »).
2. **Du fer de mauvaise qualité** ou plus fin que prévu (chapitre 14).
3. **Une main-d'œuvre peu qualifiée**, sans ingénieur pour contrôler.
4. **Des fondations sans étude de sol**, sur un sol sensible à l'eau. Beaucoup d'effondrements arrivent pendant la saison des pluies.

Autres situations dangereuses vues dans les faits réels : des étages ajoutés sans calcul, des gens qui habitent les premiers niveaux pendant que le chantier continue au-dessus, un bâtiment déclaré dangereux et réoccupé en cachette.

CAS CONCRET — AÏCHA

Le maçon dit à Aïcha : « Le permis, on le fera après, tout le monde fait comme ça. » Aïcha répond : « Pas de permis, pas de chantier. » Elle dépose son dossier avec ses plans et son ACD. Pendant l'attente, elle fait faire l'étude de sol. Résultat : le laboratoire conseille des fondations plus profondes sur un coin du terrain. Le maçon ne l'aurait jamais su.

NIVEAU DÉBUTANT

Avant le premier coup de pioche : **titre à ton nom + permis + plans**. Si un de ces trois manque, tu attends.

NIVEAU EXPERT

Pour un R+1 ou plus, prévois un **ingénieur structure** (plans de ferraillage) et un contrôle aux étapes clés : fond de fouille, ferraillage avant coulage, décoffrage. En Côte d'Ivoire, le contrat de contrôle est obligatoire dès R+2. Vérifie les règles d'assurance décennale du pays (Sénégal, Côte d'Ivoire).

ERREUR À ÉVITER

Ajouter un étage « parce que les fondations ont l'air solides ». Un étage en plus, c'est un poids en plus : il faut un calcul d'ingénieur et une autorisation.

ASTUCE

Affiche une copie du permis sur le chantier, et garde l'original chez toi. Si on vient contrôler, tout est en règle.

CHECKLIST : AVANT DE CONSTRUIRE

- [ ] Le titre est à mon nom.
- [ ] J'ai le permis de construire (ou l'accord tacite, au Gabon, avec la preuve du dépôt).
- [ ] Mes plans sont signés par un architecte inscrit (obligatoire selon le pays et la taille).
- [ ] L'étude de sol est faite.
- [ ] Un ingénieur ou un bureau de contrôle est prévu si c'est obligatoire ou si je fais un étage.

Règles relevées en novembre 2026 dans les textes officiels et les sites publics (voir les fiches pays). Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.

CHAPITRE 13

Choisir le maçon ou l'entrepreneur et signer un contrat simple

Un bon maçon se choisit avec des preuves, pas avec des promesses. Et tout s'écrit.

EN BREF

- Demande **3 devis**, visite **d'anciens chantiers**, parle à **d'anciens clients**.
- Choisis entre **forfait** (prix global) et **régie** (tu paies le travail, tu achètes les matériaux) en connaissant les pièges de chacun.
- Signe un **contrat écrit** : prix, étapes, délais, qualité des matériaux, paiement par étapes, pénalités.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Forfait

Définition simple : Un prix global fixé à l'avance pour tout le travail décrit. Le maçon s'engage sur ce prix.

En jargon professionnel : *Marché à prix global et forfaitaire, pour un ouvrage défini par des plans et un descriptif arrêtés.*

Régie

Définition simple : Tu paies les ouvriers pour leur travail (au jour ou à la tâche) et tu achètes toi-même les matériaux.

En jargon professionnel : *Mode d'exécution où le maître d'ouvrage rémunère la main-d'œuvre et fournit les matériaux, en assumant le risque des quantités.*

Pénalité de retard

Définition simple : Une somme retenue au maçon pour chaque semaine de retard, si c'est écrit dans le contrat.

En jargon professionnel : *Clause pénale fixant forfaitairement l'indemnité due en cas de dépassement du délai contractuel.*

RCCM

Définition simple : Le numéro qui prouve qu'une entreprise est officiellement enregistrée.

En jargon professionnel : *Registre du commerce et du crédit mobilier (droit OHADA), où sont immatriculées les entreprises.*

Réception des travaux

Définition simple : Le jour où tu vérifies le travail fini et où tu signes que tu l'acceptes (ou pas).

En jargon professionnel : *Acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves, point de départ des garanties.*

Retenue de garantie

Définition simple : Une petite partie du prix que tu gardes quelque temps après la fin, pour faire réparer les défauts.

En jargon professionnel : *Somme retenue sur les paiements, libérée après un délai si aucune réserve ne subsiste (pratique à prévoir au contrat).*

> *« Quiconque se réveille le matin devient entrepreneur et maçon [au pays]. Faites très attention à ces arnaqueurs. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur une arnaque à la construction, 2024

Les 8 questions à poser avant de choisir

1. Quels chantiers avez-vous déjà finis ? **Puis-je les visiter** et parler aux propriétaires ?
2. Votre entreprise est-elle enregistrée ? **Numéro RCCM** ?
3. Qui sera **chaque jour** sur mon chantier ? Vous, ou un chef d'équipe ?
4. Pouvez-vous me donner un **devis détaillé**, avec les quantités et les prix unitaires ?
5. Quel **délai** pour chaque étape ?
6. Quels **matériaux** : quelle marque de ciment, quel diamètre de fer, quelle qualité de briques ?
7. Comment voulez-vous être **payé** ? (Réponse attendue : par étapes, après constat.)

8 Acceptez-vous un **contrat écrit**, des photos chaque semaine, et des visites de mon contrôleur ?

Un professionnel sérieux répond sans problème. Celui qui s'énerve, qui veut « tout l'argent pour commencer », ou qui refuse l'écrit : passe ton chemin.

Comparer 3 devis

Ne compare pas seulement le total. Mets les devis côte à côte, ligne par ligne : les **quantités** de ciment, de fer, de briques ; le prix de la main-d'œuvre ; ce qui est **compris** et ce qui ne l'est pas (transport, eau, gardiennage, évacuation des déchets). Un devis très bas cache souvent un oubli… ou moins de matériaux.

Forfait ou régie ?

	Forfait	Régie
Le principe	Un prix global pour l'ouvrage décrit	Tu paies le travail, tu achètes les matériaux
Avantage	Tu connais le prix à l'avance	Tu contrôles la qualité et les quantités des matériaux
Piège	Le maçon économise sur les matériaux ; « suppléments » imprévus	Il faut être présent ou avoir un contrôleur ; les quantités peuvent gonfler
Pour toi si…	Tu as un descriptif précis et un contrôle à chaque étape	Tu (ou ta personne de confiance) peux acheter et suivre le stock

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Un client fait agrandir sa maison par un ingénieur en bâtiment. Il découvre des fondations « tordues », des anciens murs cassés **enfouis dans les fondations** au lieu de matériaux neufs, des fissures dans les murs neufs, des tôles plus courtes que prévu, et **« de la terre au lieu de briques »**. La facture finale est plus de deux fois et demie plus élevée que le coût réel estimé par un expert. L'ingénieur conteste et dit que le client a changé d'avis. L'affaire passe devant le tribunal.

La leçon : un titre (« ingénieur », « entrepreneur ») ne prouve rien. Contrôle les matériaux livrés et fais vérifier par un expert indépendant.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Un homme revenu d'Europe lance une offre de maisons « clé en main » pas chères. Il encaisse les avances, ouvre de **faux débuts de chantier**, puis les clients se retrouvent sans maison. Il est condamné à de la prison ferme pour escroquerie.

La leçon : une offre très bon marché et pressée doit être vérifiée : entreprise enregistrée, chantiers déjà livrés, clients joignables.

Ce que doit contenir le contrat

1. **Les parties** : ton nom, celui du maçon ou de l'entreprise (avec RCCM), les adresses, les téléphones.
2. **Le chantier** : adresse, numéro du titre, numéro du permis, plans joints.
3. **Les travaux** : la liste précise (le devis signé est joint au contrat).
4. **Les matériaux** : qui les achète, quelle qualité (marque de ciment, diamètre et qualité du fer), dosages fixés par l'ingénieur.
5. **Le prix** et **le paiement par étapes** : chaque paiement après constat de l'étape (chapitre 15).
6. **Les délais** de chaque étape, et les **pénalités de retard**.
7. **Les preuves** : photos datées chaque semaine, accès libre à ton contrôleur.
8. **La fin** : la réception des travaux, la retenue de garantie si vous la prévoyez, et ce qui se passe en cas d'abandon du chantier.

Le **Kit 2** contient un modèle de contrat simple. Fais-le relire par un professionnel pour un gros chantier.

La garantie de 10 ans

En **Côte d'Ivoire**, le Code de la construction prévoit la responsabilité de 10 ans (décennale), et une réforme de 2025-2026 rend obligatoires une assurance « tous risques chantier » et une assurance décennale (texte à vérifier au Journal officiel). Au **Sénégal**, le Code de la construction de 2009 prévoit la décennale, le contrôle technique et l'assurance. Pour les autres pays, nous n'avons pas trouvé de texte précis : **demande à un juriste**, et écris les garanties dans ton contrat.

> *« Méfiez-vous des intermédiaires, voire évitez-les. […] Ils prennent des commissions sur le prix réel, demandent des avances, et livrent en retard… ou jamais. »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2025

CAS CONCRET — MAMADOU

Mamadou reçoit 3 devis. Le moins cher est 25 % plus bas que les autres. En comparant ligne par ligne, il voit que ce devis prévoit **beaucoup moins de sacs de ciment** pour la dalle. Il choisit le maçon du milieu, qui a montré 2 maisons finies et donné le numéro de leurs propriétaires. Le contrat prévoit 6 paiements, chacun après une vidéo en direct et la visite de son contrôleur.

NIVEAU DÉBUTANT

Pas d'écrit, pas de chantier. Même avec un maçon du quartier, même avec un cousin.

NIVEAU EXPERT

Joins au contrat un **descriptif** et un **bordereau des prix unitaires**, pour chiffrer les travaux en plus ou en moins. Prévois la retenue de garantie (en droit français, elle est plafonnée à 5 % et rendue un an après la réception : un repère à négocier, pas une règle locale) et un procès-verbal de réception avec réserves.

ERREUR À ÉVITER

Choisir le maçon recommandé par le vendeur du terrain, l'architecte ou le cousin, sans vérifier. Dans un témoignage, le « faux architecte » avait placé… son propre frère comme entrepreneur.

ASTUCE

Visite un ancien chantier du maçon **sans lui**. Parle seul au propriétaire : « Était-il à l'heure ? A-t-il demandé de l'argent en plus ? Y a-t-il des fissures ? »

CHECKLIST : AVANT DE SIGNER AVEC LE MAÇON

- [ ] J'ai 3 devis détaillés et je les ai comparés ligne par ligne.
- [ ] J'ai visité au moins un chantier fini et parlé au propriétaire.
- [ ] L'entreprise est enregistrée (RCCM) ou j'ai la pièce d'identité du maçon.
- [ ] Le contrat écrit précise les travaux, les matériaux, les délais, les pénalités.
- [ ] Le paiement est prévu par étapes, après constat.
- [ ] Les photos hebdomadaires et les visites de mon contrôleur sont prévues.

Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes. Les règles de garantie viennent des codes de la construction ivoirien et sénégalais (à vérifier au Journal officiel).

CHAPITRE 14

Les matériaux : acheter soi-même et ne pas se faire voler

Sur un chantier, l'argent part surtout dans les matériaux. C'est là qu'on te vole le plus facilement.

EN BREF

- Achète **toi-même** (ou fais acheter) chez le fournisseur, **fais livrer** sur le chantier, et paie **le fournisseur directement**, contre facture.
- Tiens un **cahier de stock** : ce qui entre, ce qui sort, chaque jour.
- Vérifie le **fer** : du fer plus fin ou de mauvaise qualité circule. Mesure-le et pèse-le.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Fer à béton

Définition simple : Les barres de fer qu'on met dans le béton. Leur grosseur se dit en millimètres : fer de 8, de 10, de 12…

En jargon professionnel : *Armatures en acier pour béton armé, désignées par leur diamètre nominal et leur nuance (limite d'élasticité).*

Fer non conforme

Définition simple : Du fer qui ne respecte pas la norme : trop fin, ou pas assez solide.

En jargon professionnel : *Acier ne satisfaisant pas aux exigences de la norme applicable (diamètre, masse linéique, caractéristiques mécaniques).*

Pied à coulisse

Définition simple : Un petit outil pour mesurer précisément l'épaisseur d'une barre.

En jargon professionnel : *Instrument de mesure des dimensions extérieures, précis au dixième de millimètre.*

Bon de livraison

Définition simple : Le papier qui accompagne le camion : ce qui a été livré, combien, à quelle date.

En jargon professionnel : *Document justifiant la remise des marchandises, signé par le réceptionnaire.*

Étais

Définition simple : Les poteaux qui soutiennent la dalle pendant qu'elle sèche.

En jargon professionnel : *Éléments de soutien provisoire des coffrages pendant la prise et le durcissement du béton.*

Certificat de conformité

Définition simple : La preuve qu'un produit respecte la norme du pays.

En jargon professionnel : *Attestation délivrée par l'organisme de normalisation ou de certification compétent.*

> *« Surveille bien ton chantier, car beaucoup de choses disparaissent en matériaux et sont revendues, surtout sur un grand projet (ciment, ferraille, etc.). »*
>
> Message d'un internaute sur un forum d'expatriés, 2020

Acheter soi-même : la méthode

1. **Demande les prix** à 2 ou 3 quincailleries ou fournisseurs, par écrit.
2. **Commande toi-même** (par téléphone, ou par ta personne de confiance), au nom du chantier.
3. **Paie le fournisseur directement**, par virement ou mobile money à son nom, contre facture. Pas d'argent liquide au maçon « pour aller acheter ».
4. **Fais livrer** sur le chantier. Quelqu'un compte à l'arrivée et signe le bon de livraison.
5. **Note l'entrée** dans le cahier de stock, et envoie une photo du camion et du bon.

> *« Mes conseils pour ceux qui veulent construire [au pays] : “tout contrôler”, être présent sur le chantier du matin au soir, et acheter soi-même les matériaux en veillant soi-même au calcul des quantités. »*
>
> Message d'un couple de la diaspora sur un forum d'expatriés, 2018

Le cahier de stock

Chaque jour, on note : ce qui est arrivé (date, quantité, fournisseur), ce qui a été utilisé (pour quel travail), ce qui reste. Le soir, le stock restant doit correspondre au cahier. Une photo du cahier chaque semaine suffit pour suivre de loin. Le **Kit 4** contient un modèle.

Le fer : le plus dangereux à truquer

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2025

Lors d'un contrôle, des agents du commerce trouvent dans une quincaillerie **plusieurs dizaines de tonnes de fer à béton non conforme**. Quelques jours après, une partie du stock a disparu : elle a été revendue malgré la saisie. Plusieurs personnes sont arrêtées, et le procureur parle de « mise en danger de la vie d'autrui ».

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST ET AFRIQUE CENTRALE

Une association de consommateurs dénonce des « diamètres truqués » : du fil de 5,5 mm vendu comme du fer de 6, du 7 mm vendu comme du fer de 8 (ce sont ses accusations, pas un jugement). Dans un autre pays, en 2024, l'organisme de normalisation retire le certificat d'un fabricant et ordonne le **rappel** de ses barres.

La leçon : le fer, ça se vérifie à la livraison.

Vérifier le fer en 3 gestes

1. **Le marquage** : regarde la marque et la qualité gravées sur la barre et sur l'étiquette. Demande le certificat de conformité (en Côte d'Ivoire : CODINORM ; au Cameroun : ANOR).
2. **Le diamètre** : mesure la barre avec un pied à coulisse (entre les nervures). Une barre « de 8 » qui fait 7 mm, c'est non.

3 **Le poids** : une barre pleine de 12 m a un poids qu'on peut calculer. Pèse une barre au hasard.

Fer de…	Poids pour 1 mètre	Poids d'une barre de 12 m
6 mm	≈ 0,22 kg	≈ 2,66 kg
8 mm	≈ 0,39 kg	≈ 4,73 kg
10 mm	≈ 0,62 kg	≈ 7,39 kg
12 mm	≈ 0,89 kg	≈ 10,65 kg
14 mm	≈ 1,21 kg	≈ 14,50 kg

Calcul : poids d'une barre d'acier pleine (densité 7 850 kg/m³). Une petite différence est normale ; une barre nettement plus légère doit t'alerter. Demande l'avis de ton ingénieur.

Le ciment et les briques

- **Le ciment** : achète-le au moment où tu en as besoin (il craint l'humidité), stocke-le au sec, sur des planches, et vérifie la date sur le sac. Plusieurs États fixent un prix maximum : le prix réel peut être plus haut, compare.
- **Les briques** : casse une brique au hasard. Si elle s'effrite dans la main, il y a trop de sable et pas assez de ciment.
- **Les tôles** : mesure leur longueur à la livraison. Dans un fait réel, des tôles de 2,40 m avaient été posées au lieu de 2,60 m.

Les vols sur le chantier

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2024-2025

Plusieurs affaires jugées : un **gardien**, chargé de surveiller des matériaux, les remet à des complices ; un **maçon** pas payé revend les étais loués par son chef de chantier ; un **cousin**, à qui on avait confié plusieurs tonnes de fer et du ciment à garder pendant des années, les utilise pour lui.

La leçon : ne stocke pas des années à l'avance chez quelqu'un, paie tes ouvriers et ton gardien à temps, et compte le stock.

- Un endroit **fermé à clé** pour le stock, et la clé chez une personne qui n'est pas le maçon.
- Un **gardien payé à l'heure** : la paie en retard pousse à « se servir ».
- Des **livraisons au fur et à mesure**, pas tout le stock du chantier d'un coup.
- Le **compte du soir** : sacs, barres, planches.

CAS CONCRET — AÏCHA

Le maçon d'Aïcha demande « 300 000 F pour aller acheter le fer ». Elle répond : « Donne-moi la liste. » Elle appelle la quincaillerie, paie le fournisseur directement, et fait livrer. À la livraison, son frère mesure 3 barres au pied à coulisse et en pèse une : tout est conforme. Il prend une photo du bon de livraison et l'envoie à Aïcha.

NIVEAU DÉBUTANT

L'argent des matériaux va **au fournisseur**, jamais dans la poche du maçon.

NIVEAU EXPERT

Exige la **nuance** de l'acier prévue par l'ingénieur et vérifie qu'elle existe dans la norme du pays (un fer vendu avec une nuance qui n'existe pas dans la norme a déjà été rappelé). Rapproche chaque semaine les **quantités consommées** des quantités théoriques du devis.

ERREUR À ÉVITER

Acheter tout le ciment et tout le fer du chantier d'un coup « parce que c'est moins cher ». Le stock dort, s'abîme, et attire les voleurs.

ASTUCE

Un pied à coulisse et un petit peson (balance à crochet) coûtent peu. Offre-les à ta personne de confiance : c'est le meilleur investissement du chantier.

CHECKLIST : MES MATÉRIAUX

- [ ] Je paie le fournisseur directement, contre facture.
- [ ] Chaque livraison est comptée, signée et photographiée.
- [ ] Le cahier de stock est tenu chaque jour.
- [ ] Le fer est mesuré et pesé à la livraison ; j'ai le certificat de conformité.
- [ ] Le stock est fermé à clé, le gardien est payé à temps.
- [ ] Je fais livrer au fur et à mesure, pas tout d'un coup.

Poids des barres : calcul à partir de la densité de l'acier. Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2021 et 2026, rendus anonymes.

CHAPITRE 15

Payer le chantier par étapes, contre preuves

Tu paies ce qui est fait, pas ce qui est promis.

EN BREF

- **Jamais de grosse avance.** Une petite somme pour démarrer, puis un paiement après chaque étape **finie et vérifiée**.
- Les preuves : **vidéo en direct**, photos datées, factures, et si possible la visite d'un contrôleur.
- À la fin, la **réception des travaux** : tu notes les défauts avant le dernier paiement.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Tranche

Définition simple : Une partie du paiement, liée à une étape du chantier.

En jargon professionnel : *Fraction du prix exigible à l'achèvement constaté d'une phase définie au contrat.*

Constat

Définition simple : La vérification, sur place, que l'étape est vraiment faite et bien faite.

En jargon professionnel : *Vérification contradictoire de l'avancement et de la conformité des travaux avant paiement.*

Réserves

Définition simple : La liste des défauts à réparer, notée le jour de la réception.

En jargon professionnel : *Désordres ou non-conformités mentionnés au procès-verbal de réception, que l'entrepreneur doit lever.*

Pourquoi l'avance est dangereuse

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2022

Un entrepreneur reçoit **plus de cinquante millions de francs CFA d'avance** pour construire un immeuble. Il devait être livré depuis longtemps. Le client affirme que seulement **un peu moins de la moitié** de cette somme a été mise dans le chantier. L'entrepreneur répond que le client n'a pas versé les acomptes prévus. L'affaire finit devant le tribunal.

La leçon : avec une grosse avance, tu perds ton moyen de pression. Et sans contrat clair, chacun accuse l'autre.

Rappelle-toi aussi le fait réel du chapitre 1 : un émigré payait un « entrepreneur » qui lui envoyait des **photos venant d'autres chantiers**. Une photo ne prouve rien si tu ne sais pas **où** et **quand** elle a été prise.

Un exemple de découpage des paiements

Il n'existe pas de découpage officiel : c'est à toi de le négocier et de l'écrire dans le contrat. Voici **un exemple** pour un contrat de main-d'œuvre ou un forfait, à adapter avec ton maçon ou ton ingénieur :

Étape	Quand payer ?	Preuve demandée
1. Démarrage	Petite somme à la signature	Contrat signé, planning
2. Fondations	Fondations coulées et contrôlées	Vidéo en direct + photo du ferraillage **avant** coulage
3. Murs	Murs montés jusqu'au niveau prévu	Vidéo en direct, mesures
4. Dalle ou toiture	Dalle coulée (ou toit posé)	Photo du ferraillage avant coulage + vidéo
5. Finitions	Enduits, menuiseries, réseaux faits	Vidéo pièce par pièce
6. Solde	Après la réception et la levée des réserves	Procès-verbal de réception signé

Exemple à adapter. Les pourcentages de chaque tranche dépendent de ton devis : chaque tranche doit correspondre à peu près au travail fait.

> *« Elle devrait demander un devis et payer au fur et à mesure que l'entrepreneur effectue les travaux… envoyer régulièrement quelqu'un de confiance voir l'exécution des travaux. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur une arnaque à la construction, 2024

Les bonnes preuves

1. **La vidéo en direct** (appel vidéo) : tu demandes de montrer une borne, le voisin, la rue, puis le travail. On ne peut pas la préparer à l'avance.
2. **Des photos datées et localisées** : active la date et la position sur l'appareil, et demande toujours la même vue (même angle, même repère).
3. **Les factures et bons de livraison** des matériaux (chapitre 14).
4. **La visite d'un contrôleur** indépendant (technicien, architecte, société de suivi) aux étapes clés, surtout avant de couler le béton : après, le fer est caché.

Ces conseils sont des bonnes pratiques : aucune loi ne les impose. Mais écris-les dans ton contrat, pour qu'ils deviennent obligatoires entre vous.

La réception des travaux

À la fin, tu (ou ton contrôleur) visites tout avec le maçon. Vous notez par écrit ce qui ne va pas : fissures, portes qui ferment mal, fuites… C'est le **procès-verbal de réception**, avec ses **réserves**. Le dernier paiement part quand les réserves sont réparées. Si vous l'avez prévu, une petite **retenue de garantie** est gardée quelque temps.

> *« Parfois, l'argent envoyé pour la construction est utilisé à d'autres fins, et on vous fait miroiter une maison qui n'existe pas. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur la construction au pays, 2026

CAS CONCRET — MAMADOU

Le maçon de Mamadou écrit : « Envoie l'argent de la dalle, on coule demain. » Mamadou répond : « D'accord, on fait un appel vidéo ce soir : montre-moi le ferraillage, mesure l'épaisseur, et montre la borne du coin. » Pendant l'appel, il voit qu'une partie du ferraillage n'est pas finie. Le coulage est repoussé de 2 jours. **L'argent part quand c'est prêt**, pas avant.

NIVEAU DÉBUTANT

Avant chaque paiement, pose la question : **« Qu'est-ce que je paie, exactement, et où est la preuve ? »**

NIVEAU EXPERT

Fais coïncider les tranches avec les **points d'arrêt techniques** (fond de fouille, ferraillage avant coulage), où un contrôle est encore possible. Tiens un **tableau de suivi** : montant du marché, payé, reste à payer, avancement constaté. La somme payée ne doit jamais dépasser la valeur du travail fait.

ERREUR À ÉVITER

Payer une étape « pour que le maçon ne parte pas sur un autre chantier ». S'il part avec ton avance, tu as perdu l'argent **et** le temps.

ASTUCE

Le **Kit 3** contient un tableau des paiements par étapes, et le **Kit 4** un journal du chantier. Le **Kit 2** contient un message type pour demander les preuves.

CHECKLIST : AVANT CHAQUE PAIEMENT

- [ ] L'étape est finie, et c'est prouvé par une vidéo en direct.
- [ ] Les photos sont datées et prises sur mon terrain (repère visible).
- [ ] Le contrôleur a validé l'étape (surtout avant un coulage de béton).
- [ ] Le montant correspond à la tranche prévue au contrat.
- [ ] J'ai un reçu signé pour chaque paiement.

Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine entre 2022 et 2026, rendus anonymes.

CHAPITRE 16

Suivre un chantier à distance

Tu ne peux pas être sur place tous les jours. Mais tu peux organiser des yeux sur place, et une routine.

EN BREF

- Une **routine chaque semaine** : appel vidéo en direct, photos datées, point sur le stock et les paiements.
- Des **contrôles indépendants** : visite surprise, technicien ou société de suivi aux étapes clés.
- Une société de suivi coûte de l'argent, mais **beaucoup moins** qu'un chantier raté. Vérifie-la avant de signer.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Suivi de chantier

Définition simple : Une personne ou une société qui visite ton chantier et te fait un rapport.

En jargon professionnel : *Mission de contrôle de l'avancement, de la qualité et des coûts des travaux, avec comptes rendus réguliers.*

Rapport de visite

Définition simple : Le compte rendu écrit de la visite, avec photos : ce qui est fait, ce qui ne va pas.

En jargon professionnel : *Compte rendu daté et illustré, consignant l'avancement, les non-conformités et les actions à mener.*

Point d'arrêt

Définition simple : Le moment où il faut contrôler avant de continuer, car après on ne voit plus rien (par exemple, avant de couler le béton).

En jargon professionnel : *Étape au-delà de laquelle les travaux ne peuvent se poursuivre sans validation du contrôle.*

> *« Construis [au pays], mais sois en place si tu construis. »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur la construction au pays, 2026

Si tu ne peux pas être sur place, il faut **remplacer ta présence** par une méthode.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2012

Un homme qui vit dans une grande ville fait construire une grande maison au village par deux maçons. Il leur confie l'argent et le stock. Un des maçons, envoyé chercher des matériaux et de l'argent pour la charpente, **disparaît**. On le retrouve plus tard sur un autre chantier. Il reconnaît avoir gardé l'argent ; environ **dix tonnes de ciment** ont aussi disparu, ce qu'il nie.

La leçon : le propriétaire n'était pas là, n'avait pas d'inventaire, et le maçon avait l'argent **et** le stock. Ce cas est ancien, mais le schéma se répète.

La routine de chaque semaine

1. **Un appel vidéo en direct**, à un jour et une heure qui changent : on te montre le travail de la semaine, une borne, la rue.
2. **Les photos datées**, toujours depuis les mêmes endroits, pour comparer d'une semaine à l'autre.
3. **La photo du cahier de stock** et des bons de livraison.
4. **Le point paiements** : ce qui a été payé, ce qui reste, ce qui est prévu pour l'étape suivante.
5. **Une note** dans ton journal de chantier (Kit 4) : date, avancement, problèmes, décisions.

Les contrôles qui ne dépendent pas du maçon

- **Les visites surprises** : quand tu rentres au pays, ou par une deuxième personne. Ne préviens pas.
- **Un technicien aux points d'arrêt** : fond des fondations, ferraillage avant chaque coulage, toiture.
- **Une société de suivi**, avec des rapports écrits et des photos.

Les sociétés de suivi : des prix publics

Exemples de prix affichés sur leurs sites, relevés le 6 novembre 2026. **Nous ne les avons pas testées et nous ne les recommandons pas** : ces chiffres servent de repère.

Société	Pays	Prix affiché
VRCI	Côte d'Ivoire	Visite ponctuelle 25 000 F ; suivi mensuel 20 000 F ; 2 visites par mois 35 000 F/mois
SEETLU	Sénégal	De 39 000 à 300 000 F/mois
Sunubtp	Sénégal	À partir de 150 000 F/mois
Nyu-Koya	Côte d'Ivoire, Sénégal	À partir de 100 € par visite

Pour la Guinée, le Cameroun, le Bénin, le Gabon et le Togo, nous n'avons pas trouvé de prix publics.

Comment choisir une société de suivi sérieuse

1. Elle est **enregistrée** (RCCM) et a une adresse réelle.
2. Elle te montre des **exemples de rapports** et te donne des clients à appeler.
3. Elle n'a **aucun lien** avec ton maçon ou ton vendeur.
4. Le **contrat écrit** dit ce qu'elle fait : nombre de visites, contenu du rapport, délais. Tout ce qui n'est pas écrit n'est pas dû.
5. Elle **ne garde pas ton argent** (sauf contrat très encadré) : elle contrôle, tu paies.

> *« Donner l'argent au fur et à mesure de l'avancée des travaux ! […] On doit être accompagné par un spécialiste sérieux pour suivre les travaux ! »*
>
> Commentaire sous une vidéo sur les maçons, 2023

CAS CONCRET — MAMADOU

Mamadou fixe sa routine : appel vidéo le mardi ou le jeudi soir (jamais le même), photos le samedi, point stock le dimanche. Il paie un technicien pour 3 visites (fondations, dalle, toiture). En août, il rentre une semaine **sans prévenir**. Il trouve le chantier propre et le stock juste. Il paie la tranche suivante, rassuré.

NIVEAU DÉBUTANT

Chaque semaine, la même routine : **vidéo, photos, stock, paiements**. 30 minutes qui protègent des millions.

NIVEAU EXPERT

Sépare les rôles : l'exécutant (maçon), le contrôleur (technicien ou société), le payeur (toi). Exige des rapports **horodatés** avec les mêmes points de vue, et compare l'avancement réel au planning du contrat avant chaque tranche.

ERREUR À ÉVITER

Croire les seules photos envoyées par la personne que tu paies. Il faut au moins une preuve qui ne dépend pas d'elle : vidéo en direct, contrôleur, visite surprise.

ASTUCE

Crée un groupe de discussion pour le chantier avec seulement 3 personnes : toi, le maçon, ton contrôleur. Toutes les décisions passent par écrit dans ce groupe : c'est ta mémoire du chantier.

CHECKLIST : MON SUIVI À DISTANCE

- [ ] J'ai une routine chaque semaine (vidéo, photos, stock, paiements).
- [ ] Un contrôleur indépendant passe aux points d'arrêt.
- [ ] Je fais (ou fais faire) au moins une visite surprise.
- [ ] La société de suivi est vérifiée et sous contrat écrit.
- [ ] Mon journal de chantier est à jour.

Prix des sociétés relevés sur leurs sites le 6 novembre 2026 (ils peuvent avoir changé). Le fait réel est tiré d'une affaire publiée dans la presse africaine, rendu anonyme.

PARTIE 5

Si ça a mal tourné

Tu as déjà payé, et quelque chose ne va pas ? Ne panique pas, et n'aggrave pas la situation. Voici les bons gestes, et ce que tu peux espérer, honnêtement.

17 Que faire après une arnaque

CHAPITRE 17

Que faire après une arnaque

Les premiers jours comptent. Rassemble tes preuves, arrête de payer, et fais-toi aider par des professionnels.

EN BREF

- Les 5 premiers gestes : **preuves, plus un franc, constat, opposition, plainte**.
- Fais-toi aider par un **avocat inscrit au barreau** ou ton notaire. Méfie-toi de ceux qui promettent de « tout arranger » contre de l'argent.
- Sois réaliste : les procès sont longs, les remboursements souvent **partiels**. Mais parler protège les autres, et peut te faire récupérer une partie.

LES MOTS À CONNAÎTRE

Plainte

Définition simple : Dire officiellement à la police, à la gendarmerie ou au procureur qu'on a été victime.

En jargon professionnel : *Acte par lequel la victime porte une infraction à la connaissance des autorités de poursuite.*

Procureur

Définition simple : Le magistrat qui décide de poursuivre (ou non) la personne devant le tribunal.

En jargon professionnel : *Magistrat du ministère public chargé de l'opportunité des poursuites et de l'action publique.*

Partie civile

Définition simple : La victime qui demande au tribunal d'être remboursée et dédommagée.

En jargon professionnel : *Victime exerçant devant la juridiction pénale l'action civile en réparation de son préjudice.*

Huissier

Définition simple : Un officier qui vient constater une situation et écrit un papier qui fait foi devant le juge.

En jargon professionnel : *Commissaire de justice dressant des constats ayant force probante et exécutant les décisions de justice.*

Dommages et intérêts

Définition simple : L'argent que le tribunal oblige l'auteur à te payer pour réparer le tort.

En jargon professionnel : *Somme allouée par le juge en réparation du préjudice subi.*

Médiation

Définition simple : Une personne neutre aide les deux côtés à trouver un accord, sans procès.

En jargon professionnel : *Mode amiable de règlement des différends, conduit par un tiers impartial.*

Les 5 premiers gestes

1. **Rassemble toutes les preuves** : reçus, virements, messages WhatsApp, enregistrements, photos, papiers du terrain, noms et numéros. Fais des copies et garde les originaux en lieu sûr.

2. **N'envoie plus un franc**, même si on te promet de « régler le problème » contre un dernier paiement.
3. **Fais constater** : un huissier peut constater l'état du terrain ou du chantier (occupation, travaux non faits). Ce papier aura du poids devant le juge.
4. **Préviens le bureau foncier**, par ton notaire ou ton avocat : une **opposition** peut bloquer une vente ou un nouveau papier sur le terrain. Au Togo, par exemple, les demandes de titre sont publiées dans des journaux fonciers officiels, ce qui permet de faire opposition.
5. **Porte plainte** : police, gendarmerie ou directement le procureur. Demande une copie ou un récépissé de ta plainte.

FAIT RÉEL — AFRIQUE DE L'OUEST, 2026

Une femme vient de perdre un procès sur des parcelles. Un homme se présente comme un haut magistrat, avec des gardes du corps, et promet de **faire changer la décision**. Elle lui donne de l'argent liquide et des marchandises de sa boutique. C'était un escroc : il est condamné à de la prison ferme.

La leçon : après une arnaque, d'autres escrocs arrivent. Un jugement ne s'achète pas : passe uniquement par un **avocat inscrit au barreau**.

Où aller ?

- **Police ou gendarmerie**, ou le **procureur** du tribunal du lieu du terrain : pour la plainte.
- **Le tribunal** : pour demander l'annulation d'une vente ou d'un titre obtenu par fraude, et le remboursement. Dans un fait réel ancien, une famille a obtenu l'annulation de 5 titres fonciers fabriqués sur sa propriété.
- **Au Bénin**, certaines affaires de fraude foncière sont jugées par une cour spéciale, et il existe une juridiction dédiée aux affaires foncières (à vérifier avec ton avocat selon ton cas).
- **La médiation** : pour un conflit avec un voisin ou dans la famille, un accord écrit peut être plus rapide qu'un procès. Fais-le rédiger ou relire par un professionnel.
- **Depuis l'étranger** : ton avocat peut agir pour toi. Si l'escroc vit dans le pays où tu habites, la police de ce pays peut aussi recevoir ta plainte (dans un fait réel, une société soupçonnée d'arnaquer la diaspora a fait l'objet d'une enquête en Europe).

Ce qu'on peut espérer, honnêtement

Dans les affaires étudiées :

- les **peines** sont souvent courtes (plusieurs condamnations à quelques mois de prison ferme), parfois avec sursis ;
- les **remboursements** sont souvent **partiels** : dans un fait réel, l'acheteur a récupéré la moitié ; dans un autre, moins de la moitié ;
- les procès **durent** : des mois, souvent des années ;
- les décisions de justice ne sont **pas toujours exécutées** rapidement.

Ce livre ne te promettra pas de récupérer ton argent. Mais agir vite, avec des preuves, te donne **les meilleures chances**. Et c'est pour ça que les vérifications d'avant l'achat valent beaucoup plus que tous les procès d'après.

Parler casse le masla

Beaucoup de victimes se taisent, surtout quand l'auteur est un proche. Le silence protège l'escroc, et il recommence. Parler, porter plainte, prévenir les autres : c'est aussi protéger ta famille et ton quartier.

> *« C'est bien qu'il ait porté plainte, et que chaque personne flouée par son entourage fasse de même. Le masla donne des ailes aux malhonnêtes, qui se disent : "De toute façon, il ne m'amènera pas à la police." »*
>
> Commentaire d'un internaute de la diaspora, 2026

CAS CONCRET — MAMADOU

Imaginons le pire : Mamadou découvre que le terrain payé par son cousin appartient à quelqu'un d'autre. Il arrête tout paiement, rassemble ses virements et les messages, et prend un avocat inscrit au barreau à Conakry. L'avocat fait vérifier le titre, prévient la Conservation foncière et dépose plainte. La famille fait pression : « Ne mets pas ton cousin en prison. » Mamadou accepte d'écouter une proposition de remboursement, mais **par écrit, devant son avocat**, avec un calendrier précis.

NIVEAU DÉBUTANT

Dans l'ordre : **garder les preuves, arrêter de payer, appeler un avocat**. Ne négocie jamais seul avec l'escroc.

NIVEAU EXPERT

Combine la voie **pénale** (plainte pour escroquerie, abus de confiance, faux, stellionat) et la voie **civile** (annulation de la vente, restitution, dommages et intérêts). Fais inscrire une opposition ou une mesure conservatoire au Livre foncier dès que possible, pour empêcher une nouvelle vente.

ERREUR À ÉVITER

Payer un « intermédiaire » qui promet de récupérer ton argent ou de « voir quelqu'un au tribunal ». C'est souvent une deuxième arnaque.

ASTUCE

Écris tout de suite une **chronologie** : date, montant, à qui, comment, quelle preuve. Ton avocat gagnera du temps, et toi de l'argent.

CHECKLIST : APRÈS UNE ARNAQUE

- [ ] J'ai rassemblé et copié toutes les preuves.
- [ ] J'ai arrêté tous les paiements.
- [ ] J'ai fait constater la situation (huissier) si c'est utile.
- [ ] Le bureau foncier est prévenu (opposition) par mon notaire ou mon avocat.
- [ ] J'ai porté plainte et j'ai la preuve de ma plainte.
- [ ] J'ai un avocat inscrit au barreau, et je ne paie aucun « arrangeur ».

Les faits réels sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine et européenne entre 2019 et 2026, rendus anonymes.

LES FICHES PAYS

7 pays, les règles à connaître

Pour chaque pays : les papiers, les bureaux, les étapes, les frais, les zones à éviter, l'achat depuis l'étranger et les changements récents. Ces informations viennent des textes et sites publics consultés en novembre 2026. Les lois changent : fais toujours confirmer par ton notaire.

1. Guinée
2. Côte d'Ivoire
3. Sénégal
4. Cameroun
5. Bénin
6. Gabon
7. Togo

FICHE PAYS 1

Guinée

Mise à jour : 7 novembre 2026. Monnaie : franc guinéen (GNF). Texte de base : Code foncier et domanial de 1992 (un nouveau code est en préparation).

1. Les papiers, du plus faible au plus sûr

1. Reçu, convention de vente entre particuliers : prouve seulement un paiement.
2. **Attestation de cession** du chef de quartier ou de secteur : en novembre 2025, le ministère l'a qualifiée de pièce « même pas légale ». Ce n'est pas un papier de l'État.
3. Plan de situation, plan de masse, levé : ils montrent la forme du terrain, pas la propriété.
4. Actes anciens : permis d'habiter, arrêté d'occupation ou de concession, livret foncier. À **transformer en titre foncier**.
5. **Certificat de propriété** du conservateur : la « photo » du titre à une date.
6. **Titre foncier**, de préférence « **sécurisé** » (numérique, codé, délivré depuis 2023).

2. Où vérifier

- **Conservation foncière** (ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire) : certificat de propriété. Un décret de 2023 sur les lotissements exige un certificat de moins de 3 mois.
- **DOCAD** (Direction nationale des domaines et du cadastre) : plan, bornes.
- **DATU** (urbanisme) : plan d'aménagement, routes prévues.
- **Mairie** et **direction préfectorale de l'Habitat** : domaine de l'État ou de la commune.
- Presse : chercher le numéro du titre dans les **avis de perte**.
- Vérification en ligne : **aucun portail public trouvé**. On vérifie au guichet, par le notaire.

3. Les étapes (titre foncier, selon la Conservation foncière, 2023)

1. Un cabinet de géomètres fait le bornage et le levé.
2. Le dossier va à la DOCAD, qui l'examine.
3. Visite sur le terrain d'une commission (DOCAD, DATU, géomètres, Conservation foncière).
4. Codification et saisie informatique.
5. La Conservation foncière établit le titre. Délai annoncé en 2023 : 2 à 3 mois (promesse, non vérifiée en 2026).

Pour un achat : acte de vente chez le notaire, puis **mutation** à ton nom à la Conservation.

4. Les frais

Exemple officiel (septembre 2023) pour un terrain de 500 m² valant 500 000 000 GNF : 10 000 000 (2 % de la valeur) + 2 500 000 (géomètres) + 700 000 (quittance) + 125 000 = **13 235 000 GNF**. Par donation : 10 825 000 GNF. **Le notaire n'est pas compris** ; aucun barème officiel trouvé pour le notaire ni pour les droits d'enregistrement.

À confirmer avec le notaire et la Conservation foncière : barème 2026.

5. Zones à éviter

- **Domaine public maritime** (bord de mer, îles) : il ne peut pas être vendu (art. 101 et 102 du Code foncier). Des titres délivrés sur ce domaine ont déjà été annulés.
- **Réserves foncières de l'État**. Certaines anciennes réserves près de Conakry sont en cours de régularisation depuis octobre 2026 : n'y achète rien avant les nouveaux papiers officiels.
- **Mangroves, bras de mer, zones protégées** : un permis de construire ne protège pas en zone protégée.
- **Emprises** de routes, de caniveaux et de passages d'eau ; abords de l'aéroport (hauteur limitée).
- **Zones à risque** : anciennes carrières, pentes, abords de décharges, bas-fonds.

6. Depuis l'étranger

- Aucune adhésion de la Guinée à la Convention Apostille trouvée : prévois la **légalisation consulaire**.
- Procuration **spéciale** (un terrain, désigné par son numéro de titre), signée devant notaire ou à l'ambassade ou au consulat de Guinée, puis légalisée.
- Paiement par virement au notaire, contre reçu. Vérifie que le notaire est en exercice auprès de la Chambre des notaires. Un article de 2019 parlait d'environ 30 notaires dans le pays.
- Étrangers : aucune restriction visible dans l'extrait lu du Code, mais à confirmer avec un notaire.

7. Ce qui change

- Depuis 2022-2023 : titres fonciers « sécurisés » et plateforme numérique de gestion des titres.
- 7 octobre 2026 : avant-projet d'un **nouveau Code foncier et domanial** validé en atelier (pas encore adopté).
- Permis de construire : guichet unique à Conakry, délai annoncé d'environ 7 jours (2020).

8. À confirmer avec le notaire

Barème 2026 de la Conservation foncière ; honoraires du notaire ; droits d'enregistrement ; contenu exact du certificat de propriété ; règles pour les étrangers ; si un titre ancien a été repris dans le système numérique.

FICHE PAYS 2

Côte d'Ivoire

Mise à jour : 7 novembre 2026. Monnaie : franc CFA (XOF). Textes : Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain (loi 2020-624, modifiée par la loi 2024-351) ; foncier rural : loi 98-750.

1. Les papiers, du plus faible au plus sûr

1. Reçu, convention de vente, papier signé chez le chef : ne prouve aucune propriété.
2. **Attestation villageoise** : remplacée par l'ADU depuis le 1er juillet 2024. Une attestation villageoise récente doit alerter.
3. **ADU** (attestation de droit d'usage coutumier) : produite par l'administration, sur les lotissements approuvés ; elle sert à demander l'ACD. Ce n'est pas un titre.
4. Lettre d'attribution, arrêté de concession provisoire (ACP) : droits provisoires.
5. **ACD** (arrêté de concession définitive) : le seul acte de pleine propriété en ville, inscrit au Livre foncier (titre foncier).
6. Après ton achat : le **CMPF** (certificat de mutation de propriété foncière) **à ton nom**. C'est lui qui prouve que tu es devenu propriétaire.

2. Où vérifier

- **Conservation de la propriété foncière** : état foncier (propriétaire, hypothèques, litiges), environ 3 000 F selon des sites privés.
- **Ministère de la Construction** et **Guichet unique du foncier** à Abidjan : état domanial, position foncière (exigée avant une demande d'ACD depuis le 31 mars 2025, selon un site privé, à vérifier).
- **SIGFU** (sigfu.gouv.ci) : suivi en ligne des dossiers ACD et ADU.
- Géomètre expert agréé : comparer les bornes au plan de lotissement approuvé.

3. Les étapes (achat d'un terrain avec ACD)

1. Vérifications : état foncier, position foncière, visite avec un géomètre, lotissement approuvé.
2. Promesse ou acte de vente chez le notaire ; le prix est versé au notaire.
3. Enregistrement aux impôts et publication au Livre foncier par le notaire.
4. Le conservateur établit le CMPF à ton nom.

Demande d'ACD : 70 000 à 100 000 F selon le lieu (annonce officielle, décembre 2024), 80 000 F pour une personne physique sur le portail officiel. Délai annoncé : 3 mois au plus sans litige ; en pratique, souvent beaucoup plus.

4. Les frais (terrain avec ACD de 10 000 000 F)

Poste	Montant
Droits d'enregistrement 4 % (6 % selon un texte de 2014)	400 000 F
Publicité foncière 1,2 %	120 000 F
Notaire ≈ 2 % + TVA 18 % (décret de 2013)	≈ 236 000 F
Géomètre (bornage)	150 000 à 500 000 F
Total, avec débours	**≈ 10 à 13 %**

Annexe fiscale 2026 : avantages pour un premier logement jusqu'à 40 millions (achat ou construction). On ne sait pas si un terrain nu en profite : demande au notaire.

À confirmer avec le notaire.

5. Zones à éviter

- Bas-fonds, bords de lagune, talwegs (chemins de l'eau).
- Emprises de routes, d'autoroutes, de ponts, de lignes haute tension ; zones réservées de l'État.
- Terrains avec ADU dans un lotissement **non approuvé**.

6. Depuis l'étranger

- La Côte d'Ivoire n'est pas partie à la Convention Apostille. Procuration notariée spéciale, au consulat ou chez un notaire du pays de résidence ; depuis la France, dispense de légalisation selon les tableaux (à vérifier).
- Paiement sur le compte du notaire : chaque notaire doit avoir un compte pour les fonds des clients à la Caisse des dépôts et consignations (décret 2020-277).
- Étrangers : propriété possible en ville (ACD) ; à la campagne, seulement le bail.

7. Ce qui change

- Signature électronique des ACD (janvier 2024) ; ADU (juillet 2024) ; sanctions contre les lotissements non autorisés (loi 2024-351).
- Permis de construire : guichet unique ; 50 000 F (permis ordinaire) ; bureau de contrôle obligatoire dès R+2 (depuis 2020).
- 2025-2026 : assurances « tous risques chantier » et décennale rendues obligatoires (texte à vérifier).

8. À confirmer avec le notaire

Taux exact des droits d'enregistrement (4 ou 6 %) ; barème du notaire ; exonération 2026 ; position foncière obligatoire ; coût total d'un ACD (droits domaniaux, géomètre).

FICHE PAYS 3

Sénégal

Mise à jour : 7 novembre 2026. Monnaie : franc CFA (XOF). Textes : loi 64-46 (domaine national), loi 2011-07 (propriété foncière), Code de l'urbanisme (loi 2008-43), Code de la construction (loi 2009-23).

1. Les papiers, du plus faible au plus sûr

1. « Acte de vente » ou « acte de cession » sous seing privé, même légalisé en mairie : la légalisation certifie la signature, pas le droit.
2. **Délibération** du conseil municipal (terre du domaine national) : un droit d'usage, valable seulement **après approbation** de l'autorité administrative (décret 2020-1773). Pas une propriété.
3. **Bail de l'État** (souvent jusqu'à 50 ans) : droit inscrit, parfois transformable en titre après construction.
4. **Titre foncier individuel**, inscrit à ton nom au Livre foncier. Attention aux « titres mères » à morceler.

Le domaine national ne s'achète pas et ne se vend pas.

2. Où vérifier

- **Conservation de la propriété et des droits fonciers** (DGID) : **état des droits réels** (propriétaire, hypothèques, saisies), environ 3 jours.
- **Cadastre** (DGID) : extrait de plan et NICAD (identifiant de la parcelle) ; bornage contradictoire par un géomètre agréé.
- Plans d'urbanisme : zones où il est interdit de construire.
- Vérification en ligne : **non confirmée** (un livre foncier électronique est annoncé).

3. Les étapes

1. Numéro du titre (ou du bail) et copie.
2. Le notaire demande l'état des droits réels.
3. Plan cadastral et bornage contradictoire.
4. Vérifier que la zone n'est pas suspendue (voir point 7).
5. Acte de vente notarié (obligatoire pour un terrain immatriculé), prix versé au notaire.
6. Enregistrement et inscription au Livre foncier ; nouvel état des droits réels à ton nom.

4. Les frais (terrain titré de 10 000 000 F)

Poste	Montant
Droits d'enregistrement 5 % (document officiel DGID)	500 000 F
Publicité foncière 1 % (ou 0,8 %)	100 000 F
Notaire, barème dégressif (décret 2006-1366) : 4,5 % + TVA selon un blog	≈ 531 000 F
Géomètre (levé avant achat, Dakar)	250 000 F et plus
Total, avec timbres et débours	**≈ 14 à 16 %**

À confirmer avec le notaire. Timbre : 2 000 F par feuille.

5. Zones à éviter

- **Domaine public maritime** : il ne peut pas être vendu ; les constructions sur le littoral de Dakar sont sous contrôle renforcé depuis 2024.
- Zones « non aedificandi » des plans d'urbanisme ; forêts classées.
- Lotissements dont les procédures sont suspendues ou annulées (point 7).

6. Depuis l'étranger

- Le Sénégal est partie à la **Convention Apostille depuis le 23 mars 2023** : une procuration faite dans un pays partie (France, Belgique, Italie, Espagne, Canada, États-Unis…) est apostillée dans ce pays.
- On peut aussi signer au consulat ou à l'ambassade du Sénégal.
- Paiement sur le compte du notaire.

7. Ce qui change

- **Avril 2024** : les procédures foncières (bail, cession, mutation…) ont été suspendues dans des lotissements et zones de Dakar, Thiès, Mbour et Saint-Louis. Levée partielle en 2025, levée progressive annoncée au second semestre 2026. **Aucune liste officielle à jour trouvée** : exige du notaire une confirmation écrite que la parcelle n'est pas concernée.
- Une réforme foncière globale est en préparation (2025-2026).
- Permis de construire en ligne (TELEDAC) dans la région de Dakar : 28 jours (simple), 40 jours (complexe).

8. À confirmer avec le notaire

Taux de publicité foncière (0,8 ou 1 %) ; barème exact du notaire ; situation de la zone (suspension, annulation) ; seuil pour l'architecte obligatoire.

FICHE PAYS 4

Cameroun

Mise à jour : 7 novembre 2026. Monnaie : franc CFA (XAF). Textes : ordonnance 74-1 (régime foncier), décret 76-165 modifié en 2005 (titre foncier), loi 2004/003 (urbanisme). Administration : MINDCAF.

1. Les papiers, du plus faible au plus sûr

1. Reçu, « acte de vente » sous seing privé, attestation du chef.
2. **Lettre d'attribution** : elle « ne vaut pas titre foncier ».
3. Récépissé de dépôt d'une demande de titre : procédure en cours.
4. Titre foncier « mère » d'un lotisseur, **non morcelé** : ton lot n'existe pas encore sur le papier.
5. **Titre foncier à ton nom** (après morcellement et mutation). Attention : un titre obtenu par fraude peut être retiré ou annulé.

2. Où vérifier

- **Conservation foncière** (services du MINDCAF) : **certificat de propriété**, à demander juste avant de payer.
- **Cadastre** : état de cession, plan.
- Vérification en ligne : aucun portail trouvé. Certains frais se paient en ligne (tresorpublic.cm).

3. Les étapes (mutation d'un titre)

Selon un guide juridique, la mutation compte **11 étapes** en deux volets : technique (timbres, formulaires, état de cession du cadastre, frais) et administratif (certificat d'urbanisme, **acte notarié**, récépissé, retrait du titre portant mention de la mutation). La vente d'un terrain titré doit être faite chez le notaire, sinon elle est nulle. Une immatriculation directe peut prendre de 6 mois à 2 ans.

4. Les frais (terrain urbain nu titré de 10 000 000 F)

Poste	Montant
Droits d'enregistrement 5 % (loi de finances 2025)	500 000 F
Mutation MINDCAF 2 %	200 000 F
Notaire (décret 95/038 : 4 % × 3 M + 3 % × 7 M)	330 000 F + TVA
Dossier, redevance, timbres, certificat	≈ 10 000 à 50 000 F
Géomètre	150 000 à 600 000 F
Total	**≈ 12 à 17 %**

Ajoute 2 % de morcellement si le lot sort d'un titre mère. Le notaire ne peut rien réclamer en dehors de son barème et de ses débours.

À confirmer avec le notaire (taux de TVA, loi de finances 2026).

5. Zones à éviter

- Terrains dont le titre a une histoire compliquée : titres annulés, morcellements en cascade, vendeur décédé.
- Pentes et zones inondables sans étude de sol.
- Nous n'avons pas trouvé de liste officielle des zones interdites : demande le certificat d'urbanisme.

6. Depuis l'étranger

- Le Cameroun n'est pas partie à la Convention Apostille. Depuis la France : dispense de légalisation (accord de 1974, à vérifier). Ailleurs : légalisation consulaire.
- Procuration notariée spéciale ; paiement sur le compte du notaire.

7. Construire

- Le permis n'est accordé que si le plan a été fait sous la responsabilité d'un **architecte inscrit à l'Ordre** (loi 2004/003, art. 109).
- Le permis est périmé après 24 mois sans travaux.
- Fer à béton : la norme NC 236:2021 est obligatoire depuis 2022 ; demande le certificat ANOR.

8. À confirmer avec le notaire

Taux 2026 des droits ; TVA sur les émoluments ; frais exacts du MINDCAF ; règles pour les étrangers ; information non officielle sur des « titres provisoires » délivrés par des chefs (à ne pas croire sans texte officiel).

FICHE PAYS 5

Bénin

Mise à jour : 7 novembre 2026. Monnaie : franc CFA (XOF). Textes : Code foncier et domanial (loi 2013-01, modifiée par la loi 2017-15). Administration : ANDF.

1. Les papiers, du plus faible au plus sûr

1. Reçu, convention de vente, même « légalisée » à la mairie.
2. Avis d'imposition des 3 dernières années, attestation de recasement : simples **présomptions** de propriété.
3. **Attestation de détention coutumière** : présomption ; sa délivrance est **suspendue** depuis mars 2024 (aucune levée trouvée).
4. Certificat de propriété foncière (régime de 2013, remplacé en 2017) : à faire vérifier et convertir.
5. **Titre foncier** : le seul papier qui donne la pleine propriété. Il est « **définitif et inattaquable** » : si un fraudeur l'obtient avant toi, tu risques de ne récupérer que de l'argent.

2. Où vérifier

- **Cadastre national en ligne** : cadastre.andf.bj (un premier filtre, pas une preuve).
- **Code *401#** : tu tapes le NUP (numéro unique de parcelle), tu paies par mobile money, tu reçois les informations par SMS.
- **État descriptif** en ligne : 5 000 F selon la presse.
- Le notaire : situation juridique (charges, hypothèques, oppositions) auprès de l'ANDF.

3. Les étapes

1. Obtenir le numéro du titre ou le NUP, vérifier en ligne ou par *401#.
2. Situation juridique par le notaire à l'ANDF.
3. Contrôle des limites par un géomètre agréé ANDF.
4. Acte notarié, paiement par le notaire.
5. Mutation à l'ANDF (plateforme e-Notaire). Délai annoncé : quelques jours.
6. Retrait du titre à ton nom.

4. Les frais (terrain titré de 10 000 000 F)

Poste	Montant
Droits d'enregistrement 5 % (tableau officiel de 2020)	500 000 F
Frais ANDF de mutation (forfait)	15 000 ou 30 000 F
Notaire ≈ 3 % + TVA (site privé)	≈ 354 000 F
Géomètre, état descriptif, débours	non chiffrés
Total	**≈ 9 à 11 %**

À confirmer avec le notaire : le Code des impôts a changé en 2022.

5. Zones à éviter

- Zones déclarées **d'utilité publique** : l'ANDF a déjà alerté sur des ventes illégales autour de zones de projets.
- Rivage de la mer et des lagunes (propriété publique), zones inondables, domaine public.

6. Depuis l'étranger

- Le Bénin n'est pas partie à la Convention Apostille. Depuis la France : dispense de légalisation (accord de 1975, à vérifier). Ailleurs : légalisation consulaire.
- Étrangers : pas de terres rurales (bail de 50 ans au maximum) ; règles en ville à vérifier.

7. Construire

- Permis de construire en ligne (permisdeconstruire.gouv.bj), Cotonou depuis 2021.
- Pas d'architecte obligatoire en dessous de 150 m² ; étude géotechnique par un laboratoire agréé exigée.

8. À confirmer avec le notaire

Taux actuel des droits d'enregistrement ; barème de l'ANDF ; tarif du notaire et du géomètre ; levée éventuelle de la suspension de l'attestation coutumière ; règles pour les étrangers en ville.

FICHE PAYS 6

Gabon

Mise à jour : 7 novembre 2026. Monnaie : franc CFA (XAF). Texte : ordonnance n° 006/PR/2026 du 26 février 2026 sur la propriété foncière. Administration : ANUTTC et Conservation foncière.

1. Les papiers, du plus faible au plus sûr

1. Reçu, attestation de cession entre particuliers sur un terrain sans titre : sert seulement à **lancer** la régularisation.
2. Dossier de régularisation déposé : procédure en cours.
3. **Décision de cession** : l'État transfère la parcelle ; c'est l'avant-dernière étape, **pas encore le titre**.
4. **Titre foncier** délivré par la Conservation foncière. Selon l'article 75 de l'ordonnance de 2026, tel que rapporté par la presse, il est « définitif, irrévocable, imprescriptible et inattaquable ».

2. Où vérifier

- **Conservation foncière** : état des droits ou certificat sur le numéro du titre (à confirmer).
- **ANUTTC** : cadastre, phase administrative. Règle rappelée par l'ANUTTC : une parcelle, un seul propriétaire ; deux titres sur une même parcelle signalent un faux.
- Vérification en ligne : aucune plateforme publique trouvée.

3. Les étapes

Terrain titré : vérification à la Conservation, acte chez le notaire, paiement par le notaire, mutation. Terrain non titré : régularisation auprès de l'État (dossier, décision de cession, puis titre). Un **guichet unique de la propriété foncière** a été créé en février 2026.

4. Les frais

Poste (terrain titré de 10 000 000 F)	Montant
Droits d'enregistrement 6 %, + 2 % à Libreville et Port-Gentil (site des impôts)	600 000 à 800 000 F
Conservation : 0,6 % (site privé ancien)	60 000 F
Notaire, géomètre	non trouvés
Total	**au moins 9 %**

Régularisation auprès de l'État (terrains du domaine, pas un achat à un particulier) : plafond annoncé de 600 000 F jusqu'à 2 000 m² (février 2026).

À confirmer avec le notaire : l'ordonnance de 2026 a pu changer les frais.

5. Zones à éviter

- Emprises publiques (routes, projets de l'État), zones de projets.
- Pentes et terrains instables (éboulements pendant les pluies).
- Parcelles achetées via un promoteur : vérifie que son titre n'a pas été retiré.

6. Depuis l'étranger

- Le Gabon n'est pas partie à la Convention Apostille ; depuis la France, la **légalisation** reste obligatoire.
- Depuis le 13 octobre 2023, les procédures de régularisation des **étrangers et des Gabonais naturalisés** sont suspendues (aucune levée trouvée).
- Gabonais de naissance vivant à l'étranger : pas d'obstacle de nationalité trouvé.

7. Construire

- Permis : avis de la commission sous 10 jours, arrêté sous 5 jours. Sans réponse après 15 jours, le permis est considéré comme accordé (décret de 2018).

8. À confirmer avec le notaire

Texte exact de l'ordonnance de 2026 ; frais de Conservation ; tarif du notaire ; situation des étrangers, des naturalisés et des binationaux.

FICHE PAYS 7

Togo

Mise à jour : 7 novembre 2026. Monnaie : franc CFA (XOF). Texte : Code foncier et domanial (loi 2018-005). Administration : OTR (Direction du cadastre et de la conservation foncière) et Guichet foncier unique.

1. Les papiers, du plus faible au plus sûr

1. Reçu, convention de vente, procès-verbal de palabre familial : un accord, pas la propriété. La Cour suprême a confirmé (2022) l'annulation de ventes faites par certains héritiers sans l'accord des autres.
2. Occupation, même très ancienne : ne suffit pas (Cour suprême, 2022).
3. **Certificat administratif** ou jugement : base pour demander un titre, pas un titre.
4. Réquisition d'immatriculation déposée : procédure en cours.
5. **Titre foncier** : la seule preuve forte.

2. Où vérifier

- **OTR**, service du cadastre et de la conservation foncière ; **Guichet foncier unique**.
- **Journaux officiels fonciers** (sur otr.tg) : on y voit les demandes de titre publiées, et on peut faire opposition.

3. Les étapes

- **Terrain titré** : dossier de mutation au Guichet foncier unique, avis favorable, enregistrement, mutation au livre foncier.
- **Terrain non titré** : pièces de base, plan par un géomètre inscrit à l'Ordre, paiement des droits, réquisition, publicité, bornage, titre. Délai légal : 180 jours ; en réalité, un article de janvier 2026 parle de 2 ans, voire 7 ans.
- Depuis le 1er mars 2025 : il faut payer **d'avance la totalité des frais** (provision) avant tout dépôt au livre foncier.
- Depuis le 17 août 2026 : les géomètres déposent les plans **en ligne**.

4. Les frais (terrain titré de 10 000 000 F)

Poste	Montant
Droit fixe de mutation (site officiel de l'OTR)	35 000 F
Notaire (tranche 10 à 22,5 M, selon un blog)	≈ 250 000 F
Géomètre (plan ou bornage)	100 000 à 300 000 F
Total	**≈ 4 à 6 %**

Terrain **sans** titre : environ 1,5 % de plus pour la première immatriculation, plus le bornage, et beaucoup plus de temps. **Acheter titré est donc très avantageux au Togo.**

À confirmer avec le notaire.

5. Zones à éviter

- **Réserves administratives** (domaine de l'État) : les occupants ont déjà été priés de partir.
- Terrains vendus sans titre, souvent vendus plusieurs fois.

6. Depuis l'étranger

- Apostille : loi d'adhésion votée en août 2026, entrée en vigueur non confirmée. Depuis la France : dispense de légalisation selon les tableaux (à vérifier). Sinon, légalisation consulaire.
- Procuration notariée spéciale ; paiement sur le compte du notaire.

7. Construire

- Permis de construire obligatoire avant le premier coup de pioche, à la mairie. Seuil pour l'architecte : non trouvé.
- Ciment : prix plafond de 81 000 F la tonne (4 050 F le sac) en avril 2025.

8. À confirmer avec le notaire

Montant de la provision ; barème officiel du notaire ; date d'entrée en vigueur de l'Apostille ; règles pour les étrangers ; permis et architecte.

Lexique : les mots du terrain

Chaque mot en simple, en pro, et en anglais (utile pour la diaspora qui vit dans un pays anglophone).

A

Abus de confiance *(anglais : breach of trust)*

Définition simple : Garder ou utiliser pour autre chose l'argent qu'on t'a confié.

En jargon professionnel : *Détournement de fonds ou de biens remis à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé.*

Accord tacite *(anglais : tacit approval)*

Définition simple : Pas de réponse dans le délai = c'est oui.

En jargon professionnel : *Décision implicite d'acceptation née du silence de l'administration.*

ACD *(anglais : final concession order)*

Définition simple : En Côte d'Ivoire, le papier qui fait de toi le propriétaire en ville.

En jargon professionnel : *Arrêté de concession définitive, acte de pleine propriété du foncier urbain, inscrit au Livre foncier.*

Acompte *(anglais : down payment)*

Définition simple : Une petite partie du prix, payée avant le reste.

En jargon professionnel : *Versement partiel à valoir sur le prix.*

Acte notarié *(anglais : notarial deed)*

Définition simple : Le papier de vente écrit et signé chez le notaire.

En jargon professionnel : *Acte authentique reçu par un officier public, doté de force probante et exécutoire.*

ADU *(anglais : customary land-use certificate)*

Définition simple : En Côte d'Ivoire, le papier qui a remplacé l'attestation villageoise. Ce n'est pas un titre.

En jargon professionnel : *Attestation de droit d'usage coutumier, préalable à la demande d'ACD.*

Apostille *(anglais : apostille)*

Définition simple : Un cachet qui rend un papier valable dans un autre pays.

En jargon professionnel : *Formalité de la Convention de La Haye (1961) remplaçant la légalisation entre États parties.*

Attestation de cession *(anglais : transfer certificate)*

Définition simple : Un papier du chef de quartier ou du vendeur. Pas un papier de l'État.

En jargon professionnel : *Acte privé ou coutumier constatant une cession, sans valeur de titre.*

B

Bail *(anglais : lease)*

Définition simple : Un contrat pour utiliser un terrain pendant un temps, sans en être propriétaire.

En jargon professionnel : *Contrat conférant un droit de jouissance pour une durée déterminée.*

Béton armé *(anglais : reinforced concrete)*

Définition simple : Du béton avec des barres de fer dedans.

En jargon professionnel : *Béton associé à des armatures en acier, dimensionné par calcul.*

Bon de livraison *(anglais : delivery note)*

Définition simple : Le papier qui dit ce qui a été livré.

En jargon professionnel : *Document justifiant la remise des marchandises.*

Bornage *(anglais : boundary marking)*

Définition simple : Poser des bornes aux coins du terrain.

En jargon professionnel : *Fixation et matérialisation des limites d'une propriété par un géomètre.*

Bornage contradictoire *(anglais : joint boundary survey)*

Définition simple : Poser les bornes devant les voisins.

En jargon professionnel : *Bornage réalisé en présence des riverains, qui signent le procès-verbal.*

Bureau de contrôle *(anglais : building inspection firm)*

Définition simple : Une société qui vérifie la solidité de la construction.

En jargon professionnel : *Organisme agréé de contrôle technique de la construction.*

C

Cadastre *(anglais : land registry (survey))*

Définition simple : Le service des plans des terrains.

En jargon professionnel : *Service de description et de délimitation des parcelles.*

Certificat de conformité *(anglais : certificate of conformity)*

Définition simple : La preuve qu'un produit respecte la norme.

En jargon professionnel : *Attestation délivrée par l'organisme de normalisation compétent.*

Certificat de propriété *(anglais : certificate of title)*

Définition simple : La « photo » du titre à une date : qui est propriétaire, quels problèmes.

En jargon professionnel : *Document du conservateur attestant l'état des droits inscrits à une date donnée.*

CMPF *(anglais : certificate of transfer of ownership)*

Définition simple : En Côte d'Ivoire, le papier qui prouve que le terrain est passé à ton nom.

En jargon professionnel : *Certificat de mutation de propriété foncière, établi après publication de la vente.*

Compte de l'étude *(anglais : notary's client account)*

Définition simple : Le compte bancaire officiel du bureau du notaire.

En jargon professionnel : *Compte affecté aux fonds de la clientèle, distinct du compte personnel du notaire.*

Conservation foncière *(anglais : land registry office)*

Définition simple : Le bureau qui garde le registre des terrains titrés.

En jargon professionnel : *Service tenant le Livre foncier et inscrivant les droits réels.*

Constat *(anglais : inspection, report)*

Définition simple : Vérifier sur place qu'un travail est fait.

En jargon professionnel : *Vérification de l'état ou de l'avancement, souvent écrite (constat d'huissier).*

Consulat *(anglais : consulate)*

Définition simple : Le bureau de ton pays à l'étranger, pour tes papiers.

En jargon professionnel : *Représentation exerçant des fonctions administratives et notariales pour ses ressortissants.*

D

Débours *(anglais : disbursements)*

Définition simple : L'argent que le notaire avance pour toi.

En jargon professionnel : *Frais exposés pour le client et refacturés sur justificatifs.*

Décompte des frais *(anglais : statement of costs)*

Définition simple : La liste écrite de tout ce que tu vas payer.

En jargon professionnel : *État prévisionnel des droits, taxes, émoluments et débours.*

Délibération *(anglais : council resolution)*

Définition simple : Au Sénégal, la décision de la commune qui donne un droit d'usage, valable seulement si elle est approuvée.

En jargon professionnel : *Acte du conseil municipal affectant une terre du domaine national, soumis à approbation.*

Devis *(anglais : quote, estimate)*

Définition simple : Le prix détaillé des travaux, avant de commencer.

En jargon professionnel : *Document chiffrant la nature, les quantités et le prix des travaux.*

Domaine de l'État *(anglais : state land)*

Définition simple : Les terrains de l'État. On ne peut pas les acheter à un particulier.

En jargon professionnel : *Biens immobiliers de l'État, publics (inaliénables) ou privés.*

Double vente *(anglais : double sale)*

Définition simple : Le même terrain vendu à deux personnes ou plus.

En jargon professionnel : *Cession successive d'un même bien à plusieurs acquéreurs.*

Droits d'enregistrement *(anglais : registration duties)*

Définition simple : L'impôt payé à l'État quand tu achètes.

En jargon professionnel : *Droits de mutation perçus lors de l'enregistrement de l'acte.*

E

Émoluments *(anglais : notary's fees)*

Définition simple : Le prix du travail du notaire, souvent fixé par un barème.

En jargon professionnel : *Rémunération tarifée de l'officier public.*

Étais *(anglais : props, shores)*

Définition simple : Les poteaux qui tiennent la dalle pendant qu'elle sèche.

En jargon professionnel : *Soutiens provisoires des coffrages.*

Étude de sol *(anglais : soil survey)*

Définition simple : Tester le terrain pour savoir quelles fondations il faut.

En jargon professionnel : *Étude géotechnique de la nature et de la portance du sol.*

F

Fer à béton *(anglais : rebar)*

Définition simple : Les barres de fer dans le béton (fer de 8, de 10…).

En jargon professionnel : *Armatures en acier désignées par leur diamètre et leur nuance.*

Forfait *(anglais : fixed-price contract)*

Définition simple : Un prix global fixé à l'avance.

En jargon professionnel : *Marché à prix global pour un ouvrage défini.*

G

Garantie décennale *(anglais : ten-year liability)*

Définition simple : Pendant 10 ans, le constructeur répond des gros défauts.

En jargon professionnel : *Responsabilité du constructeur pendant dix ans après la réception, pour les dommages compromettant la solidité.*

Géomètre agréé *(anglais : licensed surveyor)*

Définition simple : Le professionnel autorisé à mesurer et borner un terrain.

En jargon professionnel : *Géomètre-expert inscrit à l'Ordre ou agréé par l'administration.*

Gros œuvre *(anglais : structural work)*

Définition simple : Ce qui tient la maison debout.

En jargon professionnel : *Ouvrages assurant la stabilité du bâtiment.*

H

Héritier *(anglais : heir)*

Définition simple : Celui qui reçoit une part des biens d'un parent mort.

En jargon professionnel : *Personne appelée à la succession.*

Huissier *(anglais : bailiff)*

Définition simple : L'officier qui constate une situation par écrit.

En jargon professionnel : *Commissaire de justice dressant des constats et exécutant les décisions.*

Hypothèque *(anglais : mortgage)*

Définition simple : Le terrain sert de garantie pour une dette.

En jargon professionnel : *Sûreté réelle grevant un immeuble en garantie d'une créance.*

I

Impôt foncier *(anglais : property tax)*

Définition simple : L'impôt annuel du propriétaire.

En jargon professionnel : *Contribution assise sur les propriétés bâties ou non bâties.*

J

Jugement d'hérédité *(anglais : heirship judgment)*

Définition simple : Le papier du tribunal qui liste les héritiers.

En jargon professionnel : *Décision constatant la qualité d'héritier.*

L

Légalisation *(anglais : legalisation)*

Définition simple : Faire confirmer une signature pour un autre pays.

En jargon professionnel : *Formalité attestant la véracité de la signature d'un acte destiné à l'étranger.*

Lettre d'attribution *(anglais : allocation letter)*

Définition simple : Un droit provisoire donné par l'administration.

En jargon professionnel : *Acte administratif préalable au titre définitif.*

Levé *(anglais : survey)*

Définition simple : La mesure du terrain sur place.

En jargon professionnel : *Relevé topographique des limites et de la superficie.*

Livre foncier *(anglais : land register)*

Définition simple : Le grand registre des propriétaires.

En jargon professionnel : *Registre public des immeubles immatriculés et des droits réels.*

M

Mandataire *(anglais : agent, proxy)*

Définition simple : La personne qui agit à ta place.

En jargon professionnel : *Personne investie d'un mandat.*

Masla *(pas de mot anglais)*

Définition simple : Laisser passer une faute « pour ne pas casser la famille ».

En jargon professionnel : *Mot wolof : recherche du compromis et évitement du conflit.*

Morcellement *(anglais : subdivision)*

Définition simple : Découper un grand terrain titré en parcelles avec leurs propres titres.

En jargon professionnel : *Division d'un immeuble immatriculé créant de nouveaux titres.*

Mutation *(anglais : transfer of title)*

Définition simple : Le changement de nom sur le titre.

En jargon professionnel : *Inscription du transfert de propriété au Livre foncier.*

N

NUP *(anglais : unique parcel number)*

Définition simple : Au Bénin, le numéro de la parcelle (vérifiable par *401#).

En jargon professionnel : *Numéro unique de parcelle du cadastre national.*

O

Opposition *(anglais : objection, caveat)*

Définition simple : Une alerte officielle pour bloquer une vente ou un papier.

En jargon professionnel : *Acte par lequel un tiers fait valoir ses droits contre une inscription.*

P

Partie civile *(anglais : civil party)*

Définition simple : La victime qui demande réparation au tribunal.

En jargon professionnel : *Victime exerçant l'action civile devant la juridiction pénale.*

Permis de construire *(anglais : building permit)*

Définition simple : L'autorisation de construire selon un plan.

En jargon professionnel : *Autorisation d'urbanisme délivrée après contrôle du projet.*

Plainte *(anglais : complaint)*

Définition simple : Dire officiellement qu'on est victime.

En jargon professionnel : *Acte portant une infraction à la connaissance des autorités.*

Plus-value *(anglais : capital gain)*

Définition simple : Le bénéfice du vendeur.

En jargon professionnel : *Gain réalisé lors de la cession, parfois imposé.*

Procuration spéciale *(anglais : special power of attorney)*

Définition simple : Une procuration pour une seule chose précise.

En jargon professionnel : *Mandat limité à des opérations déterminées.*

Promesse de vente *(anglais : sale agreement)*

Définition simple : Un premier accord écrit avant la vente.

En jargon professionnel : *Avant-contrat engageant le vendeur, souvent sous conditions.*

Promoteur *(anglais : property developer)*

Définition simple : Une société qui vend des terrains ou des maisons « clé en main ».

En jargon professionnel : *Professionnel organisant une opération immobilière.*

Publicité foncière *(anglais : land registration fee)*

Définition simple : Le prix pour inscrire ton nom au registre.

En jargon professionnel : *Droit perçu pour l'inscription d'un droit au Livre foncier.*

Q

Quittance *(anglais : official receipt)*

Définition simple : Le reçu officiel d'un bureau de l'État.

En jargon professionnel : *Titre de recette du comptable public.*

R

RCCM *(anglais : trade register)*

Définition simple : Le numéro qui prouve qu'une entreprise est enregistrée.

En jargon professionnel : *Registre du commerce et du crédit mobilier (OHADA).*

Réception des travaux *(anglais : handover)*

Définition simple : Le jour où tu vérifies et acceptes le travail fini.

En jargon professionnel : *Acte d'acceptation de l'ouvrage, avec ou sans réserves.*

Régie *(anglais : cost-plus / day work)*

Définition simple : Tu paies le travail, tu achètes les matériaux.

En jargon professionnel : *Exécution où le maître d'ouvrage fournit les matériaux et rémunère la main-d'œuvre.*

Réserves *(anglais : snag list)*

Définition simple : La liste des défauts à réparer à la réception.

En jargon professionnel : *Non-conformités mentionnées au procès-verbal de réception.*

Retenue de garantie *(anglais : retention)*

Définition simple : Une petite part du prix gardée un temps après la fin.

En jargon professionnel : *Somme retenue, libérée en l'absence de réserves.*

RIB *(anglais : bank details)*

Définition simple : Le papier avec le numéro du compte bancaire.

En jargon professionnel : *Relevé d'identité bancaire.*

S

Séquestre *(anglais : escrow)*

Définition simple : L'argent bloqué chez une personne neutre.

En jargon professionnel : *Dépôt entre les mains d'un tiers jusqu'à réalisation des conditions.*

Stellionat *(anglais : fraudulent sale)*

Définition simple : Vendre un terrain qui n'est pas à toi, ou déjà vendu.

En jargon professionnel : *Vente ou hypothèque d'un bien dont on n'est pas propriétaire, ou dissimulation de charges.*

T

Titre foncier *(anglais : land title)*

Définition simple : Le papier le plus fort : « ce terrain est à cette personne ».

En jargon professionnel : *Acte d'immatriculation au Livre foncier établissant la propriété.*

Titre mère *(anglais : parent title)*

Définition simple : Le titre d'un grand terrain, avant découpage.

En jargon professionnel : *Titre d'origine dont sont issus d'autres titres par morcellement.*

V

Valeur vénale *(anglais : market value)*

Définition simple : Ce que vaut le terrain sur le marché.

En jargon professionnel : *Prix de vente probable dans des conditions normales de marché.*

Mentions et avertissements

Un guide d'information

Ce livre est un guide pratique. Il te prépare, il t'aide à poser les bonnes questions et à repérer les pièges. **Il ne remplace pas un notaire, un avocat, un géomètre ou un ingénieur.** Chaque terrain et chaque chantier sont différents : fais toujours confirmer les points importants par un professionnel inscrit, que tu as choisi toi-même.

Des informations datées

Les lois, les prix, les frais et les délais ont été relevés en **novembre 2026**, dans les textes officiels, les sites publics, la presse et, quand rien d'autre n'existait, des guides privés (signalés comme tels). Ils peuvent avoir changé quand tu lis ce livre. Les mentions « à confirmer avec le notaire » signalent les points incertains.

Les faits réels

Les « faits réels » sont tirés d'affaires publiées dans la presse africaine et européenne, surtout entre 2022 et 2026. Ils ont été **rendus anonymes** : pas de nom, pas de lieu précis, des montants en ordre de grandeur. Quand une affaire n'est pas jugée définitivement, les personnes mises en cause sont présumées innocentes. Le but est d'apprendre des mécanismes, pas de juger des personnes.

Les phrases de la diaspora

Ce sont de vrais messages publics, écrits sur des forums ou sous des vidéos. Ils sont cités sans le nom de leur auteur ni du site. L'orthographe a été corrigée, certains passages coupés […] et les noms de lieux remplacés par « au pays ».

Les personnages

Mamadou et Aïcha sont des **personnages inventés**. Leurs histoires sont des situations types, construites pour t'aider à appliquer la méthode.

Les entreprises citées

Les sociétés citées avec leurs prix publics (chapitre 16) n'ont pas été testées. Leur mention n'est ni une recommandation, ni une critique.

Une erreur ? Écris-nous

Si tu vois une erreur, une information dépassée, ou si une personne pense être reconnue dans un fait réel, écris à **[adresse e-mail à ajouter]**. Nous vérifierons et corrigerons rapidement.

Édition 2026, mise à jour du 7 novembre 2026. Collection Playbooks · Volume 2.